# APRESENTAÇÃO

Com o advento do Estado Democrático de Direito, tornou-se patente que as receitas e bens públicos pertencem a toda coletividade. A Administração Pública tem o dever de proteger seu patrimônio recompondo prejuízos experimentados ou determinando providências para obter a prestação de contas de agentes omissos e inadimplentes.

Em um cenário de parcos recursos para o financiamento das crescentes demandas sociais, o Estado busca uma gestão pública mais eficiente e compatível com a realidade imposta por uma conjuntura político-econômica cada vez mais globalizada.

Neste diapasão, o controle da utilização dos recursos públicos se torna imperativo para que se obtenha uma gestão legal e eficaz, sem a ocorrência de prejuízos, desvios, desperdícios ou qualquer outra forma de dano ao erário. Para tanto, a Controladoria-Geral do Estado, enquanto órgão avaliador dos mecanismos de controle interno do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, vem envidando esforços no sentido de aprimorar os controles referentes à proteção e guarda do patrimônio público, bem como os instrumentos que objetivam o ressarcimento dos danos causados ao erário.

Esta edição do Manual de Instruções Sobre Tomada de Contas Especial tem o propósito de nortear as ações dos agentes públicos que atuam no processo, com destaque para os tomadores de contas e os auditores internos, oferecendo informações e entendimentos sobre a matéria, sem a pretensão de esgotá-la dada a complexidade do tema.

O trabalho ora apresentado tem como objetivo primordial fornecer orientações básicas sobre tomada de contas especial (TCE) desde os seus antecedentes, perpassando pela sua instauração, a execução da fase interna, até o encaminhamento e o acompanhamento junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Finalmente, destaca-se a contribuição do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) que embasou a construção do manual.

## Sumário

**A P R E S E N T A Ç Ã O ---------- 1**

**1 INTRODUÇÃO ---------- 5**

**1.1 Legislação aplicável à tomada de contas especial ---------- 5**

# 1 INTRODUÇÃO

O instituto da **tomada de contas especial (TCE)** se impõe como um mecanismo destinado à recuperação dos recursos públicos mal geridos, decorrentes de ações ou omissões ímprobas, negligentes ou desconformes com os princípios da Administração Pública. Tal procedimento destina-se, não somente, atender à determinação legal, mas, principalmente, proteger a gestão governamental e responsabilizar os agentes públicos quando do não cumprimento de seu dever social de prestar contas, a chamada *accountability*.

A TCE representa um valioso instrumento de controle que oportuniza a Administração Pública envidar esforços para proteção do erário, recompondo prejuízos experimentados, propiciando, assim, maior transparência e eficiência à gestão governamental.

O Manual de Instruções Sobre Tomada de Contas Especial, que ora se apresenta, pretende explicitar os principais pontos referentes ao procedimento no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, de maneira a desmistificar o assunto e evitar instaurações indevidas, trazendo à discussão sua real importância para o eficiente controle da gestão dos recursos públicos. Ele define e padroniza procedimentos; apresenta interpretações da legislação e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria; e esclarece as competências do tomador de contas e dos demais atores da TCE. Com isso, busca-se sedimentar entendimentos capazes de minimizarem os equívocos que se afloram na Administração Pública por ocasião de sua aplicação.

Serão apresentados nos Capítulos 2 e 3 a definição de tomada de contas especial e os elementos que a distingue da sindicância e do processo administrativo disciplinar. O Capítulo 4 discorrerá sobre os pressupostos da TCE, bem como os procedimentos adotados previamente à sua instauração. O Capítulo 5 tratará da instauração propriamente dita. O Capítulo 6 abordará de maneira ampla o desenvolvimento procedimental da TCE, cujas fases, interna e externa, terão suas características apresentadas nos Capítulos 7 e 8, respectivamente. O Capítulo 9 trará a lume a discussão sobre outros tópicos relevantes relacionados à TCE que geram frequentes dúvidas no seu processamento e dificuldades hermenêuticas. Ao final deste manual são disponibilizados apêndices com sugestões para a elaboração de documentos produzidos na execução dos trabalhos.

## 1.1 Legislação aplicável à tomada de contas especial

MINAS GERAIS. Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008. Dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências. Diário Oficial dos Poderes do Estado [de] Minas Gerais. Caderno 1 – Diário do Executivo. Belo Horizonte, MG: 18 jan. 2008, p. 04.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Resolução nº 24, de 13 de dezembro de 2023**. Institui o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Diário Oficial de Contas de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG: 1 fev. 2024, p. 01.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Instrução Normativa nº 03, de 27 de fevereiro de 2013.** Dispõe sobre os procedimentos da tomada de contas especial no âmbito dos órgãos e entidades das Administrações Diretas e Indireta, estaduais e municipais, e dá outras providências. Diário Oficial de Contas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG: 08 mar. 2013, p. 03.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Decisão Normativa n° 01, de 2 de dezembro de 2020.** Fixa o valor a partir do qual a tomada de contas especial, depois de concluída, na forma da Instrução Normativa n° 03/2013, deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para fins de julgamento. Diário Oficial de Contas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG: 9 dez. 2020. p 01.

MINAS GERAIS. Decreto nº 46.668, de 15 de dezembro de 2014. Estabelece o Regulamento do Processo Administrativo de constituição do Crédito Estadual não tributário – RPACE – no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Caderno 1 – Diário do Executivo. Belo Horizonte, MG: 16 dez. 2014, p. 03.

MINAS GERAIS. Decreto nº 48.745, de 29 de dezembro de 2023. Dispõe sobre as normas relativas à transferência de recursos financeiros da Administração Pública do Poder Executivo, mediante convênio de saída e dá outras providências. Caderno 1 – Diário do Executivo. Belo Horizonte, MG: 30 dez. 2023, p. 03.

## 2 O QUE É TOMADA DE CONTAS ESPECIAL?

O ser humano pode seguir dois rumos quanto à ordem jurídica: conformar-se com a lei (atos jurídicos) ou desobedecê-la (atos ilícitos). Na conduta por atos ilícitos, o indivíduo pode agir intencionalmente, por omissão, por descuido, por imprudência, por negligência, por imperícia, estando assim, em desacordo com a ordem jurídica, violando o direito e causando danos a outrem, criando, portanto, a obrigação de reparo.

O controle é um dos elementos indispensáveis e de extrema relevância para resguardar que a Administração Pública esteja em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mais do que isso, o controle deixou de ter apenas o aspecto verificador da legalidade e transformou-se em um instrumento de gerenciamento para Administração Pública e de garantia para a população quanto à efetiva prestação de serviços, com eficiente gestão dos recursos públicos, sem desvios ou desperdícios.

Ressalta-se que um dos maiores problemas resultantes da ineficácia do serviço público se chama “desperdício”. Assim, o administrador público na condução de sua gestão não pode mais se abster de informações referentes aos resultados de sua ação governamental expressa em dados concretos, devidamente registrados e traduzidos em relatórios gerenciais que considerem a perspectiva de seus clientes (sociedade). A efetividade do serviço público está na satisfação das necessidades básicas dos clientes, sua cultura e suas carências sociais.

Nesta permanente busca pelo aprimoramento das formas de controle e na tentativa de reaver os recursos desviados de sua finalidade, a tomada de contas especial se apresenta como um eficiente instrumento de controle administrativo de plena capacidade para recuperar e corrigir os desajustes sofridos pelo patrimônio público.

***A tomada de contas especial (TCE) é um instrumento de que dispõe a Administração Pública para ressarcir eventuais prejuízos que lhe forem causados, sendo o processo revestido de rito próprio e somente instaurado depois de esgotadas as medidas administrativas para reparação do dano ao erário.***

## 3 DISTINÇÃO ENTRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Para uma melhor compreensão do tema tomada de contas especial e para evitar sua instauração equivocada diante da ocorrência de alguma irregularidade, faz-se necessário um comparativo entre TCE, investigação preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar (PAD), os quais possuem características, finalidades e momentos de instauração distintos.

**Quadro 1 - Distinção entre sindicância, processo administrativo disciplinar e tomada de contas especial**

| | **Investigação Preliminar** | **Sindicância** | **Processo administrativo disciplinar** | **Tomada de contas especial** |
|---|---|---|---|---|
| **Conceito** | *"conjunto de averiguações promovidas no intuito de se obter informações e documentos necessários ao esclarecimento dos fatos irregulares." (Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos – CGE)* | *"é o meio sumário de elucidação de irregularidades no serviço para subsequente instauração de processo e punição ao infrator." (Meirelles, 2012, p. 764)* | *"é o meio de apuração e punição de faltas graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional de determinados estabelecimentos da Administração" (Meirelles, 2012, p. 761)* | *"é um processo excepcional de natureza administrativa que visa apurar responsabilidade por omissão ou irregularidade no dever de prestar contas ou por dano causado ao erário." (Fernandes, 2009, p. 31)* |
| **Finalidade** | Instruir o expediente em análise; Viabilizar o juízo de admissibilidade; Permitir à autoridade competente concluir sobre as medidas aplicáveis ao caso | Apurar a autoria e a extensão de irregularidade praticada no serviço público | Apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. | Apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano,com a finalidade de recompor o erário. |
| **Quando instaurar** | Quando há necessidade de coletar elementos que indiquem a ocorrência de uma infração disciplinar e a suposta autoria, visando viabilizar a análise da denúncia e, se for o caso, possibilitar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar | Quando há indícios de irregularidade e incerteza da autoria | Quando há indícios da irregularidade e da autoria | Quando há indícios de dano ao erário e de sua autoria |
| **Competência para julgar** | Administração Pública Estadual | | | Tribunal de Contas |

| | | |
|---|---|---|
| **Efeitos patrimoniais da conclusão** | As decisões **não** geram para o Estado uma expectativa de recomposição do dano ao erário. | As decisões geram títulos executivos, resultando para o Estado numa expectativa de recomposição do dano ao erário |
| **Legislação estadual aplicável** | Lei nº 869/52 | Lei Complementar nº 102/2008<br>Resolução TCEMG nº 24/2023;<br>Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 e<br>Decisão Normativa TCEMG 01/2020 |

**Fonte:** DCAC/SCAC

Sendo assim, a principal diferença entre esses instrumentos reside em suas finalidades. Enquanto a TCE busca o ressarcimento do erário, em virtude da utilização indevida de recursos públicos, sem aplicação de sanções disciplinares, a investigação preliminar, a sindicância e o PAD buscam apurar responsabilidades por infrações praticadas por servidores sem priorizar a recomposição dos cofres públicos.

Apesar das diferenças, a sindicância, o PAD e a TCE possuem alguns pontos em comum, quais sejam:

- ➞ podem existir em virtude de um mesmo fato motivador;
- ➞ pode existir a troca de elementos (documentos) entre os processos, podendo, assim, um subsidiar a instrução do outro;
- ➞ há possibilidade de serem conduzidos pelos mesmos servidores que compõem as comissões de apuração (não recomendado por questões de imparcialidade e especialização).

É importante destacar que a sindicância administrativa pode preceder tanto a TCE quanto o PAD, em virtude de sua finalidade ser de apurar a autoria frente a indícios de irregularidade, porém, não se deve vincular sua conclusão à instauração da TCE.

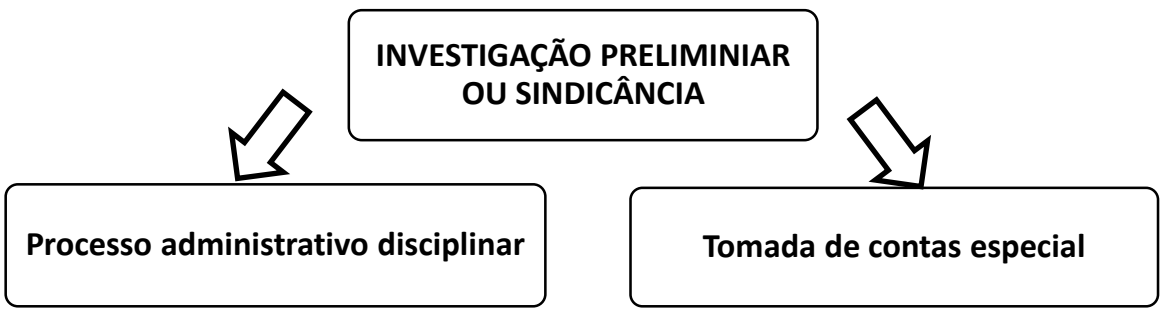


**Figura 1:** Possíveis consequências da sindicância

**Fonte:** DCAC/SCAC

Ressalta-se que poderá existir a tramitação simultânea da TCE e do processo administrativo disciplinar, pois tratam-se de processos independentes e possuem finalidades distintas.

# 4 ANTECEDENTES DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

## 4.1 Pressupostos

Pressuposto é circunstância ou fato considerado como antecedente necessário de outro, sendo um requisito para a constituição e desenvolvimento do processo. Logo, a ausência de pressupostos pode levar ao seu arquivamento sem julgamento do mérito. As normas estaduais não contemplam previsão expressa dos pressupostos específicos para a tomada de contas especial, entretanto, o TCEMG ao decidir pelo seu arquivamento fundamenta-se nos seguintes ditames:

> **Lei Complementar nº 102/2008 – Lei Orgânica TCEMG**
> Art. 71. As decisões do Tribunal poderão ser interlocutórias, definitivas ou terminativas. (...)
> § 3º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, ou determina o seu arquivamento pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por racionalização administrativa e economia processual.
>
> **Resolução TCEMG nº 24/2023 – Regimento Interno**
> Art. 258. O processo será arquivado nos seguintes casos:(...)
> III - decisão terminativa por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)
> Art. 346. A decisão do Tribunal será interlocutória, definitiva ou terminativa.
> (...)
> § 3º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal extingue o processo sem resolução de mérito, ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, ou determina o seu arquivamento pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou por racionalização administrativa e economia processual.

Nesse contexto, consideram-se como pressupostos de instauração da tomada de contas especial: o dano ao erário, o agente responsável, o fato irregular e, ainda, que estes estejam sob a jurisdição e competência do TCEMG.

### *4.1.1 Dano ao erário*

Na gestão do patrimônio público, o agente que promover a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, seja doloso ou culposo, incorrerá em um possível ou

presumido prejuízo ao erário. Tal dano pode se caracterizar como perda, extravio, desvio de recursos ou pode ser consequência de presunções legais, a exemplo de omissão no dever de prestar contas. Assim, a existência prévia do dano ao erário constitui condição fundamental para a instauração da tomada de contas especial.

Ressalta-se que este pressuposto deve atender aos seguintes atributos:

- **ser economicamente justificável** – o dano deve possuir relevância econômica que justifique a instauração do processo especial de apuração e cobrança, vez que a TCE é onerosa para o Estado;
- **ser quantificável** – o dano deve ser mensurável, ou seja, deve ser possível expressá-lo monetariamente;

> **O principal pressuposto para a instauração da tomada de contas especial é a existência** de um *DANO AO ERÁRIO*.

- **ser quantificado** – deve-se determinar o valor do dano para a instrução do processo e para o respectivo registro contábil. Na ausência do exato valor atribuído ao dano, este poderá ser presumido ou estimado.

O valor do dano ao erário presumido corresponde ao montante de recursos cuja aplicação correta não foi comprovada, especialmente nos seguintes casos:

- omissão no dever de prestar contas;
- ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos.

O valor do dano estimado decorre da fixação de um valor devidamente fundamentado em pesquisas de mercado, registros contábeis contabilizados, bens equivalentes etc.

Observa-se que o dano ao erário aqui tratado refere-se exclusivamente ao prejuízo causado ao tesouro estadual. No caso de dano ao erário federal, compete à União a instauração de tomada de contas especial.

**Quadro 2 – Competências**

| Dano ao erário | Instauração da TCE pelo(a) | Julgamento pelo |
|---|---|---|
| Estadual | Estado | TCEMG |
| Federal | União | TCU |

**Fonte:** DCAC/SCAC

Falhas na gestão de recursos federais aplicados pelo governo estadual, direta ou indiretamente, não acarretam, a princípio, a instauração de TCE pelo Estado, mas sim pela União. Contudo, caso o Estado venha ressarcir a União, haverá um dano ao erário estadual e caberá a instauração de tomada de contas especial pelo órgão ou entidade que efetuou o ressarcimento à União.

### *4.1.2 Agente responsável*

Outro pressuposto para que seja instaurada a tomada de contas especial é a existência do agente responsável pelo dano ao erário.

Configurada uma conduta culposa ou dolosa, deve ser identificado o responsável pelo prejuízo e caracterizada a relação de causa e efeito entre a sua conduta e o dano. A atribuição de responsabilidade, em regra, é pessoal, podendo atingir o órgão ou entidade responsável[1] pela gestão dos recursos.

Cabe ao agente que deu causa ao prejuízo, individualmente, o ressarcimento ao erário, incidindo sobre ele o ônus da prova da boa e regular gestão dos recursos e patrimônios públicos. Por essa razão, o responsável precisa estar devidamente identificado, tendo em vista que o ressarcimento aos cofres públicos será cobrado dele.

**A responsabilidade pelo dano poderá recair sobre (QUEM?):**

- ***o agente público;***
- ***o particular com dever de prestar contas; e***
- ***o particular em corresponsabilidade com o agente público.***

**Agente Público** é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da Administração direta e indireta[2]. Esse agente se divide em três categorias: servidor público (servidor estatutário, empregado público e servidor temporário); agente político (componente do governo nos seus primeiros escalões); e particular em colaboração com

[1] Sobre o assunto vide 9.5.1 que trata do desvio de finalidade.

[2] Lei Federal nº 8.429 de 2 de junho de 1992, artigos 1º e 2º.

o Poder Público (pessoa física que presta serviço ao Estado sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração).

O **particular com dever de prestar contas**, nos termos do artigo 74, § 2º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, é aquele que utiliza, arrecada, guarda, gerencia ou administra dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado ou entidade da Administração indireta responda, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.

A responsabilidade atribuída ao agente público e ao particular, nos casos em que tiverem o dever de prestar contas, está contemplada na CF/88 em seu artigo 70, parágrafo único:

> **Art. 70.** A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
> **Parágrafo único.** Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Na Constituição do Estado de Minas Gerais tal previsão encontra-se no artigo 74, §2º:

> **Art. 74** - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade. (...)
> **§ 2º** - Prestará contas a pessoa física ou jurídica que:
> I - utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da administração indireta; ou
> II - assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração indireta, obrigações de natureza pecuniária.

Ao **particular em corresponsabilidade com o agente público,** impõe-se a responsabilidade quando este concorre parao dano ao erário, configurando uma conduta culposa ou dolosa em conjunto com o agente público.

Finalmente, caso seja constatado, no curso da TCE ou antes de sua instauração, que o dano ao erário foi causado exclusivamente por terceiro sem vínculo com a Administração Pública, impõe-se o encerramento da tomada de contas especial. Nesta

hipótese, cabe à autoridade administrativa buscar a reparação do dano pela via administrativa ou judicial, sob pena de ser responsabilizada pela omissão.

### *4.1.3 Fato irregular*

Fato irregular é o evento que contraria os princípios que regem a Administração Pública. Para efeitos de tomada de contas especial, fato irregular é qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, culposo ou doloso, que gere dano ao erário.

Para ser pressuposto de instauração da TCE, não basta a ocorrência de qualquer fato irregular, é necessário que ele seja gerador de dano aos cofres públicos.

**O fato irregular, enquanto pressuposto de instauração de TCE, deverá ser tipificado como um, ou mais, dos fatos ensejadores determinados na Lei Complementar nº 102/2008, artigo 47 e Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, artigo 2º.** (**O QUÊ**? e **COMO**?)

### *4.1.4 Jurisdição e competência do Tribunal de Contas do Estado*

Como último pressuposto, tão essencial quanto os outros, a jurisdição e a competência do Tribunal de Contas para julgar a TCE devem alcançar o agente responsável, o fato irregular e o dano ao erário.

Somente os agentes jurisdicionados ao TCEMG poderão ser responsabilizados em uma TCE instaurada no âmbito do Poder Executivo Estadual e julgada pela Corte de Contas Mineira. Esses agentes estão elencados no artigo 2º, da Lei Complementar nº 102/2008, conforme segue:

> **Art. 2º** Sujeitam-se à jurisdição do Tribunal:
> I - a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores públicos estaduais ou municipais ou pelos quais responda o Estado ou o Município;
> II - a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que assuma, em nome do Estado ou de Município ou de entidade da administração indireta estadual ou municipal, obrigações de natureza pecuniária;
> III - aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano a erário estadual ou municipal;

> IV - aquele que deva prestar contas ao Tribunal ou cujos atos estejam sujeitos a sua fiscalização por expressa disposição de lei;
> V - o responsável pela aplicação de recurso repassado pelo Estado ou por Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
> VI - o responsável por entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado que receba contribuições parafiscais e preste serviço de interesse público ou social;
> VII - o dirigente ou liquidante de empresa encampada ou sob intervenção, ou que, de qualquer modo, venha a integrar, provisória ou permanentemente, o patrimônio do Estado, de Município ou de outra entidade pública estadual ou municipal;
> VIII - os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este artigo, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso XLV do art. 5º da Constituição da República.

As competências do TCEMG estão estabelecidas no artigo 3º da mesma Lei Complementar, destacando-se:

> **Art. 3º** Compete ao Tribunal de Contas:
> (...)
> V - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao Estado ou a Município;
> VI - promover a tomada das contas devidas ao Tribunal para fins de julgamento, nos casos em que estas não tenham sido prestadas no prazo legal;
> (...)
> XIII - fiscalizar a aplicação de recurso repassado ou recebido pelo Estado ou por Município, por força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
> (...)
> XV - aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em Lei;
> (...)
> XXIII - fiscalizar a aplicação de recursos públicos estaduais ou municipais repassados a entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado;

Diante do exposto, não é competência da Corte de Contas Estadual o julgamento de TCE quando os fatos ensejadores estiverem relacionados a recursos federais geridos pelo Governo Estadual, direta ou indiretamente. A jurisdição do TCEMG alcançará esses fatos se, em decorrência deles, o Tesouro Estadual ressarcir os cofres da União.

Tal entendimento é explicitado, pelo Tribunal de Contas do Estado, em decisão prolatada pelo Conselheiro Relator Eduardo Carone Costa no Processo nº 124947, decorrente de Inspeção realizada na Secretaria de Estado da Saúde, que deliberou, dentre outros itens, o seguinte:

> *7) Irregularidades diversas apuradas em prestação de contas de repasse de recursos mediante convênios.*
> ***Decisão: O exame da matéria foge à competência desta Corte, sendo afeta ao Tribunal de Contas da União, tendo em vista que os convênios celebrados entre a Secretaria e os Municípios têm como fonte de financiamento recursos federais**.*
> *Informa-se que a Decisão 223/000 (Plenário), do Tribunal de Contas da União, menciona a inconstitucionalidade da medida provisória nº 1.784, de 14/12/98, quando a mesma atribui, aos órgãos estaduais ou municipais, a competência de fiscalizar recursos federais. Transcreve-se, a seguir, a Ementa e o Sumário dessa decisão:*
> *Ementa*
> *Representação formulada por Unidade Técnica do TCU. Inconstitucionalidades presentes na MP 1.784/98, que dispôs sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e instituiu o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. Atribuição de competência do exame de prestação de contas da aplicação dos recursos federais aos tribunais e conselhos de contas dos estados e municípios, afrontando o princípio federativo. Conhecimento. Procedência. Informação. Orientação. Arquivamento. - Recursos públicos federais. Competência do TCU. Inconstitucionalidade da forma de prestação de contas do PNAE e PDDE. Necessidade de modificação da MP 1.979-16/2000.*
>
> *Sumário*
> *Representação sobre possíveis inconstitucionalidades em medida provisória. Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE e Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE. **Impossibilidade jurídica de atribuir-se, por meio de dispositivo infraconstitucional, competência a órgãos estaduais ou municipais para fiscalizar recursos federais**. Ciência do posicionamento do Tribunal pela inconstitucionalidade à Presidência da República, por meio da Casa Civil, às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, às Presidências das Comissões Permanentes das duas casas legislativas diretamente interessadas e às lideranças partidárias. Comunicação ao Ministro de Estado da Educação, para adoção de providências junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Conhecimento da decisão às Presidências dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios e à Secretaria Federal de Controle Interno. Orientação às Unidades Técnicas do Tribunal. Arquivamento.*

Conclui-se, assim, que os pressupostos da tomada de contas especial são:

***PRESSUPOSTOS***

- Dano ao erário
- Agente Responsável
- Fato Irregular
- Jurisdição e competência do TCEMG

**Figura 2:** Pressupostos da tomada de contas especial
**Fonte:** DCAC/SCAC

## 4.2 Fato ensejador

A tomada de contas especial é um procedimento excepcional, como o próprio nome indica, e somente deve ser instaurada quando estiverem presentes fatos ensejadores e verificados os seus pressupostos.

Os fatos ensejadores da tomada de contas especial estão previstos no artigo 47 da Lei Complementar nº 102/2008 e no artigo 2º da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, transcritos a seguir:

> **Lei Complementar nº 102/2008 – Lei Orgânica do TCEMG**
> **Art. 47.** A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos e quantificação do dano, quando caracterizadas:
> I - omissão do dever de prestar contas;
> II - falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município;
> III - ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
> IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário.
>
> **Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013**
> **Art. 2.º** - Tomada de contas especial é o procedimento instaurado pela autoridade administrativa competente depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou pelo Tribunal, de ofício, com o objetivo de promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, quando caracterizado pelo menos um dos seguintes fatos:
> I - omissão no dever de prestar contas;
> II - falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
> III - ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; ou
> IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário.

Para melhor compreensão dos termos utilizados na identificação dos fatos ensejadores, segue uma breve explicação para cada um deles:

***I)*** ***Omissão*** *no dever de prestar contas.*

Basta a simples omissão, a ausência de ação, inércia, o não fazer, independentemente da comprovação de prejuízo, para que as contas sejam julgadas irregulares. Na omissão no dever de prestar contas há presunção da existência de dano ao erário, o que justifica a instauração da TCE.

***II)*** ***Falta de comprovação*** *da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.*

O recebedor de recursos repassados pelo Estado deverá comprovar, mediante prestação de contas, a fiel aplicação desses recursos no objeto pretendido e a obediência às normas pertinentes. Diante disso, o não atendimento a normas específicas, no que tange à obrigatoriedade de prestação de contas, que regulamentam acordos, ajustes e instrumentos congêneres deverá ensejar a instauração de TCE.

***III)*** *Ocorrência de* ***desfalque*** *ou* ***desvio*** *de dinheiro, bens ou valores públicos.*

O **desfalque** é a diminuição ou redução de uma quantidade, que possa ser notada no valor ou no preço de algum bem. Em um grupo de bens ou acervo de bens, o desfalque será indicado pela falta de um deles.

Já no **desvio** de dinheiro, bens ou valores públicos, o agente, no exercício de sua administração, decide empregá-los em finalidade diversa da inicialmente prevista em lei.

***IV)*** *Prática de qualquer* ***ato ilegal****,* ***ilegítimo*** *ou* ***antieconômico*** *de que possa resultar dano ao erário.*

O **ato ilegal** é aquele contrário a lei. A realização de despesa sem amparo legal, por exemplo, configura ato ilegal e, se resultar em prejuízo ao erário, impõe o dever de ressarcimento. Em sede de TCE pode ser uma conduta comissiva ou omissiva, intencional ou não (conduta voluntária, negligente ou imprudente), que resulta em prejuízo;

O **ato ilegítimo** é o que não atende aos requisitos legais. A prática do ato administrativo, para ser legítimo, deve ter fundamento na norma legal que o autorizou e objetivar o interesse público nele contido;

O **ato antieconômico** é aquele contrário à economia, quando os recursos públicos não são geridos de maneira eficiente. Ainda que não haja ilegalidade formal, a antieconomicidade pode configurar dano ao erário e justificar a instauração da TCE.

A existência de algum dos fatos ensejadores de TCE não implica em sua imediata instauração, já que antes deverão ser esgotadas as medidas administrativas internas, com o objetivo de ressarcir o erário, assunto que será tratado no próximo item.

Demonstra-se a seguir os fatos ensejadores elencados pela legislação:

| | **Lei Complementar nº 102/2008, artigo 47** |
|---|---|
| ***FATOS ENSEJADORES*** | I - Omissão do dever de prestar contas;<br>II - Falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município;<br>III - Ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;<br>IV - Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário. |

**Figura 3:** Fatos ensejadores da tomada de contas especial
**Fonte:** DCAC/SCAC

## 4.3 Medidas administrativas anteriores à instauração de tomada de contas especial

A tomada de contas especial é um processo de exceção, por isso, antes de sua instauração, é imprescindível que se esgotem todas as medidas administrativas internas objetivando o ressarcimento do dano ao erário. Tal imposição encontra-se balizada na Resolução TCEMG nº 24/2023 e na Instrução Normativa TECMG nº 03/2013:

> **Resolução TCEMG nº 24/2023 – Regimento Interno**
> Art. 92. As medidas administrativas internas, com vistas ao ressarcimento ao erário, deverão ser adotadas em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da:
> I - data fixada para apresentação da prestação de contas, nos casos de omissão no dever de prestar contas e da falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município;
> II - data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato, nos demais casos.
>
> **Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013**
> Art. 3º. As medidas administrativas internas que precedem a instauração da tomada de contas especial podem constituir-se em diligências, notificações, comunicações ou outros procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a prestação de contas ou o ressarcimento ao erário estadual ou municipal.

> § 1º As medidas mencionadas no caput serão adotadas e ultimadas em até 180 (cento e oitenta) dias, contados:
> I – da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nos casos de omissão no dever de prestar contas ou nos casos de falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere; ou
> II – da data do evento ou, quando desconhecida, da data da ciência do fato pela autoridade administrativa, nos casos de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos e de caracterização de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário.

As medidas administrativas objetivam coletar dados e informações que elucidem o possível fato irregular ou que caracterizem a ocorrência de dano ao erário e seu responsável. Este deverá ser formalmente cientificado para manifestar sobre os fatos que lhe são imputados ou ressarcir o dano.

Tais medidas constituem ações mais céleres e menos onerosas do que a instauração da tomada de contas especial, posto que esta exige designação de tomador de contas, edição e publicação de ato administrativo, bem como julgamento pela Corte de Contas. Ademais, as ações administrativas, no que tange ao ressarcimento do erário, poderão ser até mais eficazes do que esse processo de controle.

Nesse sentido o Relatório Técnico emitido pela Coordenadoria de Área de Análise de Contratos, Convênios e Instrumento Congêneres do TCEMG (p. 6) enfatiza:

> *(...) as medidas administrativas relacionadas à apuração do fato devem ser adotadas independentemente da instauração de tomada de contas especial, servindo de subsídio para a instrução desta, mas sem ter o condão de substituí-la, exceto quando essas medidas possibilitarem o ressarcimento ao erário pelo servidor de boa-fé antes da instauração da tomada de contas especial. Essas medidas podem constituir-se em diligências, notificações, comunicações ou outros procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a prestação de contas ou recomposição ao erário do dinheiro, valores ou bens públicos.*

As medidas administrativas consistem em procedimentos internos que subsidiarão a caracterização do fato irregular ou a recomposição aos cofres públicos do dano causado, tais como: diligências, vistorias in loco, entrevistas, notificações de cobrança, bloqueio no SIAFI, sindicâncias, processos administrativos disciplinares, pareceres técnicos e jurídicos etc. A escolha das medidas a serem adotadas deve considerar as particularidades do caso concreto devendo-se, assim, ser analisado seu contexto para garantir a escolha daquelas mais eficazes.

Devem ser adotadas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contínuos. Caso não logrem êxito ou estejam em andamento no fim desse prazo, a tomada de contas especial deverá ser instaurada com o objetivo de apurar os fatos, quantificar o dano e identificar o responsável.

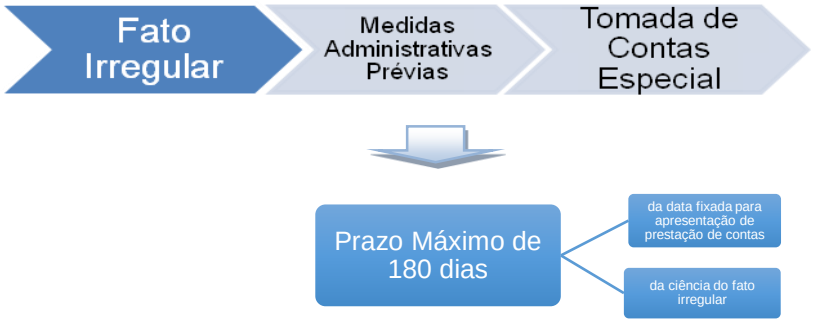



**Figura 4:** Prazo para adoção de medidas administrativas
**Fonte:** DCAC/SCAC

É importante destacar que os documentos que comprovem a adoção das medidas administrativas devem ser juntados aos autos da tomada de contas especial, para que fiquem demonstrados todos os esforços realizados pela autoridade administrativa e as oportunidades concedidas ao interessado para o conhecimento e a regularização dos fatos.

As comunicações, por exemplo, deverão ser encaminhadas via postal com aviso de recebimento (AR), telegrama, correspondência eletrônica com confirmação de recebimento e leitura ou qualquer outro meio que assegure a comprovação da ciência da notificação pelo interessado.

Ademais, conforme Parágrafo Único do art. 92 da Resolução TCEMG nº 24/2023, é obrigatório que conste nos autos de tomada de contas especial o relatório circunstanciado[3] acerca das medidas internas adotadas, inclusive as que estiverem em andamento, quando for o caso.

> **Resolução TCEMG nº 24/2023 – Regimento Interno**
> Art. 92. (...)
> Parágrafo único. A instauração do processo de tomada de contas especial deverá conter relatório circunstanciado acerca das medidas internas adotadas.

[3] Sobre Relatório das Medidas Administrativas vide subseção 4.3.2.

Caso as medidas administrativas, devidamente formalizadas, não alcancem o objetivo de recompor os cofres públicos estaduais, subsidiarão a instrução e conclusão tempestiva da tomada de contas especial, tendo em vista que o prazo para conclusão da TCE (120 dias) é menor que o prazo para adoção das medidas aqui referidas (180 dias).

Com a finalidade de permitir a apresentação de manifestação pelos possíveis responsáveis e o ressarcimento ao erário durante a adoção das medidas administrativas e antes da instauração da TCE, estes deverão receber o DAE para pagamento.

O responsável pela adoção das medidas administrativas deverá emitir notificação ao suposto responsável pelo dano contendo pelo menos os seguintes elementos:

- descrição do fato irregular, com cópia dos documentos necessários a sua completa compreensão;
- prazo para manifestação sobre os fatos;
- valor original apurado e atualizado monetariamente do dano ao erário;
- aviso de que se não houver manifestação pelo responsável, se as justificativas apresentadas não forem acatadas ou se não houver a quitação do débito, será instaurada tomada de contas especial conforme determina o artigo 47 da Lei Complementar n. 102/2008 e o artigo 2º da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013.

Nos Apêndices F e G, são apresentados modelos de notificação aos prováveis responsáveis. A notificação e seu respectivo comprovante de recebimento deverão integrar o Relatório das Medidas Administrativas, a fim de demonstrar a concessão do direito de manifestação ao suposto responsável.

### *4.3.1 Exemplos de medidas administrativas*

Com o intuito de nortear os trabalhos que busquem o ressarcimento do dano, a identificação do responsável ou a correção do fato irregular de forma mais ágil e menos onerosa do que a instauração de TCE, apresentam-se no Quadro 3, **de forma exemplificativa**, medidas administrativas que podem ser adotadas pelos órgãos e entidades, agrupadas por alguns dos objetos em tomada de contas especial.

**Quadro 3 - Exemplos de medidas administrativas por objeto de TCE**

| Objeto de TCE / Medida Administrativa | Inconformidades na prestação de contas de convênios | Desaparecimento ou avaria de materiais | Inconformidades em processos licitatórios e contratos |
|---|---|---|---|
| **Notificação** | X | X | X |
| **Sindicância** | --- | X | X |
| **Bloqueio ou desbloqueio no SIAFI** | X | --- | --- |
| **Processo administrativo[4]** | --- | --- | X |

**Fonte:** DCAC/SCAC

#### *4.3.1.1 Inconformidades nas prestações de contas de convênios*

As inconformidades nas prestações de contas de convênios abrangem tanto aquelas formalmente reprovadas pelo ordenador de despesas, quanto as decorrentes de omissões no dever de prestar contas. As medidas administrativas exemplificadas a seguir devem ser adotadas após a confirmação da reprovação das contas do convênio ou da comprovação da omissão do convenente no seu dever de prestar contas.

##### *4.3.1.1.1 Bloqueio/Desbloqueio no SIAFI*

O **bloqueio** no SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira é uma medida realizada pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, ou unidade equivalente do concedente, nas situações estabelecidas pelo Decreto nº 48.745/2023, conforme disposto no inciso II, do art. 104:

> **Art. 104** – Após a decisão final acerca das contas, caberá ao concedente:
> I – iniciar o Pace – Parcerias na hipótese de reprovação da prestação de contas final;
> II – registrar a inadimplência do convenente no Siafi-MG, nas hipóteses de:
> a) reprovação da prestação de contas final do convênio de saída, independente da causa, quando o convenente for entidade privada sem fins lucrativos;
> b) reprovação da prestação de contas final em decorrência da omissão no dever de prestar contas, quando o convenente for ente federado ou pessoa jurídica a ele vinculado;
> c) reprovação da prestação de contas quando o convenente for ente federado ou pessoa jurídica a ele vinculado, que não tenha como causa a omissão, após o julgamento pelo Tribunal de Contas competente da Tomada de Contas Especial, ou procedimento análogo.

Sendo bloqueado no SIAFI, o convenente fica impedido de receber novos recursos públicos derivados de transferências voluntárias.

[4] Nos termos do Decreto 45.902/2012.

O **desbloqueio** no SIAFI deve ocorrer por ato expresso do ordenador de despesa do órgão concedente, conforme determina o artigo 105, do Decreto nº 48.745/2023, quando o administrador não for o responsável pelas irregularidades apontadas, mediante comprovação **cumulativa** das seguintes ações:

> Art. 105 (...)
> I – adotou as providências cabíveis para sanar as irregularidades ou omissão, inclusive eventual ajuizamento, pelo convenente, de medida judicial visando, conforme o caso, ao ressarcimento, à apresentação de documentos e à punição dos responsáveis;
> II – apresentou justificativa referente à impossibilidade de prestar contas dos recursos estaduais recebidos provenientes de convênios de saída firmados pelos seus antecessores ou sanar as irregularidades verificadas;
> III – solicitou instauração a instauração do Pace – Parcerias, no caso de omissão.
> § 1º – Atendidos os requisitos dos incisos do *caput* e demonstrado que as irregularidades foram praticadas na gestão anterior, o concedente deverá efetuar, no prazo de 48 horas, a suspensão do registro de inadimplência.
> § 2º – O convenente deverá comprovar, semestralmente, ao concedente o prosseguimento da providência prevista no inciso I, sob pena do retorno à condição de inadimplência.
> § 3º – Suspenso o registro da inadimplência, o concedente deverá providenciar a instauração do Pace – Parcerias.

O prosseguimento de ação judicial, como acima elencado, deve ser comprovado semestralmente junto ao concedente, a fim de não retornar a sua condição de inadimplente e, consequentemente, ser novamente bloqueado no SIAFI, conforme determina o artigo 105, § 42º, do Decreto nº 48.745/2023.

#### *4.3.1.1.2 Notificação*

A autoridade administrativa responsável pela instauração da TCE[5], ou a quem ela delegar, deverá notificar o convenente para que este tenha a possibilidade de sanar as inconformidades detectadas nas prestações de contas de convênios.

Essa notificação deve ser realizada após o cumprimento de todas as providências previstas no Decreto nº 48.745/2023, especialmente no art. 99, que trata do procedimento a ser adotado em caso de identificação de irregularidade ou invalidade na prestação de contas.

Ressalta-se ainda que a notificação ora tratada não se confunde com as impostas pelos referidos decretos.

[5] Vide seção 5.1 sobre responsabilidade pela instauração de tomada de contas especial.

A notificação deverá conter, pelo menos, os seguintes elementos:

- descrição dos fatos que acarretaram o dano ao erário;
- valor original apurado e atualizado monetariamente do suposto dano ao erário;
- o prazo para o ressarcimento dos recursos, que será a data de vencimento do DAE, ou seja, o último dia do mês corrente da emissão da notificação;
- comunicação de que o município ou entidade está bloqueado no SIAFI, conforme determina o §1º, art. 99 do Decreto nº 48.745/2023;
- comunicação de que, caso não concorde com o ressarcimento em questão, poderá apresentar manifestação no mesmo prazo estipulado para a devolução dos recursos;
- aviso de que, caso o erário não seja ressarcido ou as justificativas apresentadas não sanem as inconformidades, será instaurada a tomada de contas especial, a qual deverá ser encaminhada para julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme determina a Lei Complementar nº 102/2008, em seu artigo 47;
- informação de que a documentação será encaminhada à Advocacia-Geral do Estado ou à Procuradoria Jurídica da Autarquia ou Fundação, conforme o caso, na hipótese dos autores do dano não promoverem, administrativamente, o ressarcimento ao erário, para que seja avaliada a possibilidade de ajuizamento de ação para cobrança do débito, aplicação da Lei de Improbidade Administrativa ao gestor responsável pelo dano ou outras medidas cabíveis.

Além disso, o Documento de Arrecadação Estadual - DAE, devidamente preenchido, deverá ser anexado à notificação. No Apêndice F, encontra-se uma sugestão de modelo de notificação para a adoção desta medida administrativa.

Ressalta-se que a notificação e seu respectivo comprovante de recebimento deverão compor a tomada de contas especial, a fim de comprovar a medida administrativa adotada. A comprovação do recebimento da notificação se dá pela juntada do Aviso de Recebimento - AR, devolvido pelos Correios, a assinatura do recebedor, devidamente datada e identificada, quando o documento for entregue em mãos, ou outra confirmação por meio eletrônico.

#### *4.3.1.2 Desaparecimento ou avaria de materiais*

O Decreto nº 45.242/2009, que regulamenta a gestão de material no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, traz a definição de material em seu artigo 2º, inciso II:

> **Art. 2º** Para fins deste Decreto, considera-se:
> (...)
> II - Material - designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, matérias-primas e outros itens empregados, ou passíveis de emprego, nas atividades dos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo;

Os materiais podem ser caracterizados como de consumo, permanente, inservível, ocioso, antieconômico, recuperável e irrecuperável, conforme os incisos III a IX, do mesmo artigo.

Na ocorrência de desaparecimento de quaisquer materiais ou de sua avaria por uso inadequado, devem ser adotadas as providências estabelecidas no artigo 57 do Decreto nº 45.242/2009, quais sejam:

- notificação ao responsável pela carga patrimonial ou pelo almoxarifado, para apresentação de documentos e informações sobre o desaparecimento, avaria ou gestão irregular do material;
- adoção das providências necessárias à regularização administrativa e contábil e, quando couber, ao ressarcimento ao erário e à baixa patrimonial, após análise da documentação e das informações apresentadas;
- havendo indício de responsabilidade funcional, encaminhamento à Controladoria Setorial e Seccional que, mediante juízo prévio de admissibilidade, subsidiará a decisão do dirigente máximo quanto ao procedimento disciplinar aplicável.

Observa-se que, antes da instauração de sindicância, algumas ações podem ser adotadas pelos gestores a fim de se certificar que o material realmente desapareceu ou encontra-se avariado pelo uso inadequado.

A seguir exemplos dessas ações:

- verificar se o material desaparecido se encontra em outra unidade administrativa;
- confirmar se a avaria ocorreu pelo uso inadequado ou pela depreciação natural dos materiais;
- verificar se as recomendações apontadas nos inventários de materiais foram implementadas;

- ➞ solicitar esclarecimentos ou justificativas do detentor da carga patrimonial pelo desaparecimento ou avaria do material.

#### *4.3.1.2.1 Sindicância*

A sindicância destina-se, precipuamente, a apurar a autoria e a extensão da irregularidade praticada, devendo ser instruída com brevidade, clareza, exatidão, apontando responsabilidade administrativa, civil e penal do servidor.

O desenvolvimento da sindicância pode levar o responsável pelo desaparecimento ou avaria do material a recompor, desde logo, o prejuízo causado, evitando-se a instauração da tomada de contas especial.

A regulamentação da TCE não faz menção à necessidade de aguardar a conclusão da sindicância para sua instauração, porém, em termos de economia processual, é razoável esperar o seu término.

A decisão de aguardar ou não a conclusão da sindicância deve ser avaliada pelo administrador diante das circunstâncias peculiares ao caso concreto, pois sua apuração pode trazer elementos significativos para a instrução da TCE.

Para maiores informações sobre este assunto sugere-se consultar o Guia de Orientação Correcional – Juízo de Admissibilidade e Investigação Preliminar e o Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponíveis no sítio eletrônico da Controladoria-Geral do Estado[6].

#### *4.3.1.2.2 Notificação*

Ao final da sindicância administrativa, a comissão apresentará ao dirigente máximo do órgão ou entidade suas conclusões. Havendo o desaparecimento ou avaria de material, a autoridade competente para a instauração da TCE[7], ou a quem ela delegar, deverá notificar o responsável para recompor o erário estadual, por meio da substituição do material por outro de mesmas características ou em espécie, conforme disciplina o artigo 59 do Decreto nº 45.242/2009.

[6] Disponível em https://cge.mg.gov.br/publicacoes/guias-cartilhas-manuais-e-formularios.

[7] Vide seção 5.1 sobre responsabilidade pela instauração de tomada de contas especial.

Caso a notificação não seja atendida, a tomada de contas especial deverá ser instaurada.

A notificação deverá conter, pelo menos, os seguintes elementos:

- descrição dos fatos que acarretaram o dano ao erário;
- valor do material a ser recomposto, conforme determina o Decreto nº 45.242/2009, em seu artigo 59;
- o prazo para recomposição do material desaparecido ou avariado, que será a data de vencimento do DAE, ou seja, o último dia do mês corrente da emissão da notificação;
- comunicação de que, caso não concorde com a recomposição em questão, poderá apresentar justificativas no mesmo prazo estipulado para a recomposição do material desaparecido ou avariado;

- informação de que a documentação será encaminhada à Advocacia-Geral do Estado ou à Procuradoria Jurídica da Autarquia ou Fundação, conforme o caso, na hipótese dos autores do dano não promoverem, administrativamente, o ressarcimento ao erário, para que seja avaliada a possibilidade de ajuizamento de ação para cobrança do débito, aplicação da Lei de Improbidade Administrativa ao gestor responsável pelo dano ou outras medidas cabíveis. ;
- advertência que, caso o material não seja ressarcido ou as justificativas apresentadas não sanem as inconformidades, será instaurada a tomada de contas especial, a qual será encaminhada para julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme determina a Lei Complementar nº 102/2008, em seu artigo 47.

Além disso, o Documento de Arrecadação Estadual - DAE, devidamente preenchido, deverá ser anexado à notificação. No Apêndice G, encontra-se uma sugestão de modelo de notificação para a adoção desta medida administrativa.

Ressalta-se que a notificação e seu respectivo comprovante de recebimento deverão compor a tomada de contas especial, a fim de comprovar a medida administrativa adotada. A comprovação do recebimento da notificação se dá pela juntada do Aviso de Recebimento - AR, devolvido pelos Correios, a assinatura do recebedor, devidamente datada e identificada, quando o documento for entregue em mãos, ou outra confirmação por meio eletrônico.

#### *4.3.1.3 Inconformidades em processos licitatórios e contratos*

O dano ao erário causado por pagamentos indevidos a fornecedores decorrentes de inconformidades, tais como: vícios em procedimentos licitatórios, irregular execução de contratos, indevidos reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro, superfaturamento de preços, fracionamento indevido de despesa, serviços não executados, dentre outras, será objeto de instauração de TCE quando gerado por ato, doloso ou culposo, praticado por agente público ou deste em conluio com o particular.

Caso o causador do dano for um particular, sem vínculo funcional com a Administração Pública, caberá à autoridade administrativa adotar as providências adequadas para proteger o erário, mediante ação administrativa ou judicial de cobrança, conforme previsto na legislação vigente, mas não será cabível a instauração de TCE.

##### *4.3.1.3.1 Sindicância*

Havendo inconformidades na execução da despesa pública deverá ser instaurada investigação preliminar para apurar autoria e extensão da irregularidade, cuja conclusão deverá indicar qual o procedimento apropriado a ser adotado: tomada de contas especial, se houver dano ao erário; processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor envolvido; processo administrativo de responsabilização em desfavor da empresa; ação judicial, dentre outros.

Confirmado o dano ao erário e o nexo causal entre a conduta do agente público e o resultado danoso, haverá elementos significativos para a instrução da tomada de contas especial. Nesse cenário, é possível que o responsável opte por recompor, desde logo, o prejuízo, evitando a instauração do processo.

A instauração da TCE poderá aguardar a conclusão da sindicância, por ato da autoridade administrativa, pois, seu resultado confirmará ou não a existência do envolvimento de agente público responsável[8]. Ressalta-se que a decisão de aguardar ou não a conclusão da sindicância deve ser avaliada pela autoridade administrativa

[8] Vide subseção 4.1.2 sobre agente responsável como pressuposto de instauração de TCE.

diante das circunstâncias peculiares ao caso concreto, porém, a confirmação da responsabilidade é fator preponderante para a instauração da TCE.

Para maiores informações sobre este assunto sugere-se consultar o Guia de Orientação Correcional – Juízo de Admissibilidade e Investigação Preliminar e o Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponíveis no sítio eletrônico da Controladoria-Geral do Estado[9].

#### *4.3.1.3.2 Notificação*

Confirmada a participação de agente público no pagamento irregular a fornecedor, a autoridade administrativa competente para a instauração da TCE[10], ou a quem ela delegar, deverá notificar todos os responsáveis acerca do prejuízo causado, apontado na sindicância, para ressarcirem o erário.

A notificação deverá ser enviada ao agente público e ao particular corresponsável e deverá conter, pelo menos, os seguintes elementos:

- descrição dos fatos que acarretaram o dano ao erário;
- valor histórico e corrigido do dano ao erário;
- prazo para o ressarcimento do dano ao erário, que será a data de vencimento do DAE, ou seja, o último dia do mês corrente da emissão da notificação;
- comunicação de que, caso não concorde com o ressarcimento em questão, poderá apresentar justificativas, no mesmo prazo estipulado para a devolução dos recursos;
- aviso de que, caso o erário não seja ressarcido ou as justificativas apresentadas não sanem as inconformidades, será instaurada a tomada de contas especial, a qual deverá ser encaminhada para julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme determina a Lei Complementar nº 102/2008, em seu artigo 47;
- .
- informação de que a documentação será encaminhada à Advocacia-Geral do Estado ou à Procuradoria Jurídica da Autarquia ou Fundação, conforme o caso, na hipótese dos autores do dano se recusarem a promover administrativamente o ressarcimento ao erário, para que seja ajuizada ação judicial para cobrança do débito, aplicação da Lei de Improbidade Administrativa ao gestor responsável pelo dano.

[9] Disponível em https://cge.mg.gov.br/publicacoes/guias-cartilhas-manuais-e-formularios.

[10] Vide seção 5.1 sobre responsabilidade pela instauração de tomada de contas especial.

O Documento de Arrecadação Estadual - DAE, deverá ser anexado à notificação, devidamente preenchido. Nos Apêndices F e G, encontram-se sugestões de modelos de notificação que poderão subsidiar sua elaboração.

Ressalta-se que a notificação e seu respectivo comprovante de recebimento deverão compor a tomada de contas especial a fim de comprovar a medida administrativa adotada. A comprovação do recebimento da notificação se dá pela juntada do Aviso de Recebimento, AR, devolvido pelos Correios ou a assinatura do recebedor, devidamente datada e identificada, quando o documento for entregue em mãos, ou, ainda, por correspondência eletrônica com confirmação de recebimento e leitura

Como o instrumento da notificação também é utilizado em outras situações, tais como: comparecer diante de comissão de sindicância (Lei nº 869/52, artigo 225), e dar ciência ao fornecedor da instauração de processo administrativo punitivo (Decreto nº 45.902/2012, artigo 40, §1º) ou do processo administrativo de responsabilização (Decreto nº 48.821/2024, artigo 16, §1º), impõe-se especial atenção nesta notificação que é realizada como medida administrativa prévia à instauração de TCE.

#### *4.3.1.3.3 Processo administrativo*

O descumprimento total ou parcial dos contratos celebrados com a Administração Pública Estadual por parte de fornecedores ou os atos ilícitos praticados por eles visando frustrar os objetivos da licitação estarão sujeitos às sanções administrativas previstas nos artigos 38 e 39 do Decreto nº 45.902/2012. Esse decreto trata do Cadastro Geral de Fornecedores (CAGEF) e institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP).

Para aplicação destas sanções administrativas é necessário observar o devido processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme determinado pelo caput do artigo 38 e regulamentado pelos artigos 40 a 43 do Decreto nº 45.902/2012.

> Art. 38. Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Estadual serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, **com observância do devido processo administrativo**, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, observado o disposto neste Decreto: (...)

Constatado o descumprimento parcial ou total do contrato, deverão ser aplicadas as sanções administrativas impostas no Decreto nº 45.902/2012 com o intuito de

resguardar o erário estadual. Concluído o processo administrativo, o fornecedor poderá ser inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, CAFIMP.

O Decreto nº 48.821/2024 introduz um novo marco regulatório para a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, nos termos da Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/2013) e, entre os atos lesivos nele dispostos, estão as fraudes em licitações e contratos administrativos.

Finalmente, observa-se que, embora o processo administrativo previsto no Decreto nº 45.902/2012 não seja etapa obrigatória para a instauração da **Tomada de Contas Especial (TCE)**, ele continua sendo um instrumento relevante para apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário. Com o Decreto nº 48.821/2024, amplia-se o escopo de responsabilização, especialmente no combate à corrupção e à fraude em contratações públicas..

**As medidas administrativas devem ser adotadas previamente à instauração da tomada de contas especial.**

#### 4.3.1.3.4 Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual não Tributário (PACE)

Em 14 de setembro de 2015, entrou em vigor o Decreto Estadual n° 46.830, que regulamenta o Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual não Tributário (PACE), decorrente de dano ao erário apurado na prestação de contas de transferências de recursos financeiros, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

O artigo 12 do referido Decreto estabelece o momento em que o processo será aplicado:

> **Art.12**- Após reprovação da prestação de contas de parcerias, em razão de irregularidade ou invalidade da qual resulte dano ao erário, o responsável pelo setor de análise da prestação de contas da administração pública celebrante deverá lavrar o Auto de Apuração de Dano ao Erário_ AADE_ e notificar o parceiro ou interessado

> para, no prazo de dez dias, efetuar o ressarcimento dos valores ou apresentar defesa da decisão de apuração de dano.

Caso não haja apresentação de defesa, o artigo 14 determina as providências a serem adotadas pelo celebrante:

> **Art.14**- Não apresentada a defesa, torna-se-á definitivo o AADE, devendo a administração pública celebrante adotar as seguintes providências:
> I- registrar a inadimplência no Sistema Integrado de Adminstração Financeira- SIAFI-MG-, se não tiver sido registrada anteriormente;
> II- inscrever o responsável pela causa da não aprovação da prestação de contas ou por sua omissão em conta de controle "Diversos Responsáveis em Apuração" no valor correspondente ao dano;
> III- baixar o registro contábil da parceria;
> IV- **encaminhar os autos à autoridade administrativa competente para instauração de tomada de contas especial;**
> V- enviar cópia dos autos à AGE, independentemente do valor do dano ao erário.

O produto final do PACE é o AADE (Auto de Apuração de Dano ao Erário). Quando ocorre o ressarcimento após a notificação, evita-se a instauração de tomada de contas especial.

Importante salientar que em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos sobre o Decreto nº 46.830/2015, os questionamentos devem ser encaminhados à Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) ou à AGE.

### *4.3.2 Relatório das Medidas Administrativas*

O Relatório das Medidas Administrativas deve conter as providências internas adotadas pelo órgão ou entidade para a reparação do dano, conforme determina o parágrafo único do art. 246 da Resolução TCEMG nº 12/2008:

> **Art. 246**. As medidas administrativas internas, com vistas ao ressarcimento ao erário, deverão ser adotadas em até 180 (cento e oitenta) dias, contados:
> (...)
> **Parágrafo único**. A instrução do processo de tomada de contas especial deverá conter relatório circunstanciado acerca das medidas internas adotadas.

A finalidade desse relatório é fundamentar a decisão da autoridade administrativa quanto à instauração da tomada de contas especial. Ele deve ser elaborado após a conclusão da adoção das medidas administrativas que, de acordo com o referido artigo,

devem ser executadas no prazo máximo de 180 dias, contados da data de apresentação da prestação de contas ou da ocorrência do evento.

A elaboração do Relatório de Medidas Administrativas cabe ao responsável pela unidade de gestão da área vinculada ao fato irregular, a exemplo de: convênios, materiais, contratos, recursos humanos, dentre outros.

Ressalta-se que esse relatório não deve ser emitido pela unidade de auditoria interna do órgão ou entidade, pois a essa compete a avaliação do controle, e não sua execução. Sugere-se também que essa atribuição não seja executada pelo tomador de contas, uma vez que ele pode ainda não ter sido designado no momento de elaboração do relatório (comissões temporárias) ou, mesmo que já esteja designado (comissões permanentes), deve-se respeitar o princípio da segregação de funções.

Inicialmente, o responsável pela elaboração do relatório promoverá a juntada de todos os documentos que demonstrem as medidas administrativas adotadas pelo órgão ou entidade, e não somente pelo seu setor, elencando-as com pelo menos as seguintes informações:

- ➞ a descrição da medida adotada;
- ➞ a data em que a medida foi iniciada;
- ➞ a unidade que efetuou a ação;
- ➞ a demonstração de que os supostos responsáveis foram cientificados dos fatos apurados;
- ➞ os resultados alcançados com a medida.

Na sequência, o relatório deverá apresentar avaliação sobre o êxito ou não das medidas administrativas adotadas, bem como manifestação quanto à existência ou não dos pressupostos de instauração da tomada de contas especial (dano ao erário, agente responsável, fato irregular e jurisdição e competência do TCEMG). Deve-se incluir também o enquadramento do fato irregular nas hipóteses de fato ensejador previstas no artigo 2º da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013.

Verificada a existência dos pressupostos para a instauração da TCE e a ineficiência das medidas administrativas quanto ao ressarcimento ao erário, o relatório será concluído com a recomendação à autoridade administrativa para que instaure a tomada de contas especial.

Destaca-se que, na ausência de pressupostos e de fato ensejador, o relatório deverá recomendar a não instauração da tomada de contas especial e indicar as seguintes providências:

- ➞ baixa do responsável na conta contábil “Diversos Responsáveis em Apuração”;
- ➞ desbloqueio do órgão ou entidade no SIAFI; e
- ➞ regularização da carga patrimonial, dentre outras providências.

No Apêndice H, encontra-se um modelo de Relatório das Medidas Administrativas.

### 4.4 Casos que dispensam instauração de tomada de contas especial

A Resolução TCEMG nº 12/2008 determina que, caso ocorra o integral ressarcimento do dano e esteja comprovada a boa-fé dos responsáveis, não deverá ser instaurada a tomada de contas especial, conforme se vê na transcrição do artigo 247 a seguir:

> **Art. 247.** Não será instaurada a tomada de contas especial, caso ocorra o devido **ressarcimento integral ao erário no prazo** a que se refere o artigo anterior e esteja comprovada a **boa-fé dos responsáveis**.
> Parágrafo único. Considera-se como integral ressarcimento ao erário:
> I - a completa restituição do valor do dano atualizado monetariamente; ou
> II - em se tratando de bens, a respectiva reposição ou a restituição da importância equivalente aos preços de mercado, à época do efetivo recolhimento, levando-se em consideração o seu estado de conservação.

A Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 acrescenta como hipótese de não instauração da tomada de contas especial a aprovação da prestação de contas, conforme § 2º do artigo 3º:

> **Art. 3º** (...)
> § 2º O procedimento da tomada de contas especial não será instaurado quando, no decorrer do prazo assinalado no § 1º, ocorrer:
> I – o recolhimento do débito ou a recomposição dos bens ou dos valores públicos; ou
> II – a apresentação da prestação de contas e a sua aprovação pelo órgão ou pela entidade competente.

Nas situações em que houver ressarcimento ao erário, mas não restar comprovada a boa-fé dos responsáveis, o fato deverá ser levado ao conhecimento do TCEMG por meio de representação, para análise e julgamento de possíveis sanções. Nesses casos, não será instaurada a tomada de contas especial.

A representação, conforme disciplina a Resolução 05/2014 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, é uma consulta que poderá ser formulada por dirigente de órgão autônomo integrante da estrutura organizacional do Estado de Minas Gerais ou por dirigente de entidade integrante da administração indireta estadual, bem como de empresa de cujo capital social o Estado de Minas Gerais participe de forma direta ou indireta nos termos de ato constitutivo ou de contrato.

A consulta será recebida por meio de formulário eletrônico disponibilizado no portal do Tribunal na internet (http://www.tce.mg.gov.br/econsulta/) e deve-se atentar para os seguintes pressupostos de admissibilidade:

- Estar subscrita por autoridade competente, conforme definida acima;
- Referir-se a matéria de competência do Tribunal;
- Versar sobre matéria em tese, e não sobre caso concreto;
- Conter indicação precisa da dúvida ou da controvérsia suscitada;
- Não se referir a questionamento já respondido em consultas anteriores, salvo se houver justificativa fundamentada para propor a revogação ou revisão da tese vigente.

Além do caso aludido na norma do TCEMG, há ainda outras situações que não ensejam a instauração de tomada de contas especial. São elas, a título exemplificativo:

- cuja responsabilidade seja exclusiva do particular sem vínculo com a Administração Pública. ausência de pressupostos ou fato ensejador[11];
- dano ao erário causado por pessoa, física ou jurídica, estranha ao serviço público, exceto se em corresponsabilidade com agente público[12];
- em substituição a processos disciplinares (processo administrativo disciplinar ou sindicância) para apurar infrações administrativas[13];
- prejuízo causado por terceiros, por descumprimento de cláusula contratual legitimamente acordada, exceto quando verificado ato ilícito decorrente de ação ou omissão de agente público;
- para obter ressarcimento de valores pagos indevidamente a servidores, quando o servidor beneficiado não concorrer para o dano;
- quando houver recolhimento do débito no âmbito interno ou apresentação e aprovação da prestação de contas;
- na ocorrência de acidente envolvendo veículos oficiais.

[11] Vide seções 4.1 e 4.2 sobre pressupostos e fatos ensejadores respectivamente.

[12] Vide subseção 4.1.2 sobre o pressuposto de instauração agente responsável.

[13] Vide capítulo 3 sobre a distinção entre TCE, PAD e sindicância.

Ainda que dispensada a instauração de tomada de contas especial, os casos com prejuízo ao erário deverão ser levados ao conhecimento da Advocacia-Geral do Estado ou Procuradoria Jurídica da Autarquia ou Fundação, conforme o caso, para que seja providenciada ação judicial de ressarcimento.

**A dispensa de instauração da TCE não prejudica as demais medidas administrativas, civis e penais cabíveis.**

Observa-se que, de acordo com o artigo 248 da Resolução TCEMG nº 12/2008, a tomada de contas especial de valor inferior ao estabelecido em Decisão Normativa não deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, porém, a legislação não desobriga a Administração Pública de sua instauração no âmbito interno.

## 5 INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Esgotadas todas as tentativas de reparação do dano no âmbito do órgão ou entidade, e emitido o Relatório das Medidas Administrativas adotadas[14], deverá ser instaurada a tomada de contas especial com a finalidade de apurar os fatos, quantificar o dano e identificar os responsáveis.

### 5.1 Responsabilidade pela instauração

O Controlador setorial/seccional, o ordenador de despesas, o diretor da SPGF ou unidade equivalente, a comissão de sindicância ou qualquer outro agente público, ao tomar conhecimento da ocorrência de qualquer fato ensejador de instauração de tomada de contas especial, deverá comunicar, formal e imediatamente, o fato à sua chefia imediata, sob pena de responsabilidade solidária.

O conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade que cause dano ao erário, revelado no Relatório das Medidas Administrativas, documentos técnicos de auditoria, comunicações internas ou decisões do TCEMG, obriga a autoridade administrativa a instaurar tomada de contas especial visando à recomposição do erário.

[14] Sobre medidas administrativas anteriores à instauração de TCE vide seção 4.3 deste manual.

As normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - Lei Complementar nº 102/2008, Resolução TCEMG nº 24/2023 e Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 - estabelecem que a autoridade administrativa deve instaurar a tomada de contas especial com a finalidade de apurar os fatos, quantificar o dano e identificar os responsáveis, conforme transcrição a seguir:

> **Lei Complementar nº 102/2008 – Lei Orgânica TCEMG**
> Art. 47. A **autoridade administrativa competente**, sob pena de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos e quantificação do dano, quando caracterizadas:
> I - omissão do dever de prestar contas;
> II - falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município;
> III - ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
> IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário.
>
> **Resolução TCEMG nº 24/2023 – Regimento Interno**
> Art. 91. A **autoridade administrativa competente**, esgotadas as medidas administrativas internas, deverá instaurar, sob pena de responsabilidade solidária, tomada de contas especial para apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis, quando caracterizadas:
> I – omissão no dever de prestar contas;
> II – falta de comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado ou pelo Município;
> III – ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
> IV – prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao
> erário.
> **Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013**
> Art. 5.º Esgotadas as medidas administrativas internas no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias e não apurada a ocorrência de qualquer das hipóteses descritas no §2º do art. 3º desta Instrução, **a autoridade administrativa competente adotará providências com vistas à instauração da tomada de contas especial**, sob pena de responsabilidade solidária.

Por autoridade administrativa deve-se entender o titular do órgão ou entidade jurisdicionado no qual o fato irregular ocorreu. A competência para instaurar tomada de contas especial está expressamente prevista na Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, podendo ser delegada mediante ato formal publicado.

> **Art. 4.º** A instauração da tomada de contas especial compete, salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, **ao titular de cada órgão ou entidade jurisdicionada**, podendo essa competência ser delegada mediante ato formal devidamente publicado.

Logo, desde que seja conveniente para o interesse público, pode o titular do órgão ou entidade delegar a outro gestor incumbido de zelar pelo erário, pelo patrimônio público e pela disciplina, a competência para instaurar a tomada de contas especial.

O ato especificará os poderes transferidos, devendo a delegação e sua revogação serem formalizadas por meio de publicação no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais. Ressalta-se que o atestado ao final da fase interna também pode ser delegado, mas, nesse caso, o titular do órgão deverá atestar o conhecimento dos fatos, conforme previsto no parágrafo único do artigo 13 da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013:

> **Art. 13.** (...)
> Parágrafo único. Na hipótese de a autoridade administrativa competente para a instauração do procedimento ser diversa do titular do órgão ou da entidade jurisdicionada, este também deverá atestar o conhecimento dos fatos apurados e informar acerca das medidas a que se refere o caput.

Salienta-se que é inapropriada a delegação dessa competência para a unidade de auditoria, uma vez que esta possui atribuições específicas relativas à tomada de contas especial. A instauração de TCE pelo auditor interno atenta contra o princípio da segregação de funções, pois cabe a ele alertar a autoridade administrativa da necessidade da instauração do processo, bem como manifestar-se sobre as apurações realizadas por meio da emissão de relatório de auditoria e certificado sobre a regularidade ou irregularidade das contas.

Caso a autoridade administrativa, ou a quem ela delegar, não cumpra seu dever de instaurar a TCE, o Tribunal de Contas do Estado determinará a instauração, fixando prazo para o cumprimento de sua decisão. Descumprida a determinação, o TCEMG instaurará, de ofício, a tomada de contas especial, conforme normas transcritas a seguir:

> **Lei Complementar nº 102/2008 – Lei Orgânica TCEMG**
> Art. 47. A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos e quantificação do dano, quando caracterizadas: (...)
> § 1º No caso de não cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, **o Tribunal determinará** a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão.
> § 2º Não atendida a determinação prevista no § 1º, **o Tribunal, de ofício, instaurará** a tomada de contas especial, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta Lei Complementar. (SIC)
>
> **Resolução TCEMG nº 24/2023 – Regimento Interno**

Art. 91. A autoridade administrativa competente, esgotadas as medidas administrativas internas, deverá instaurar, sob pena de responsabilidade solidária, tomada de contas especial para apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis, quando caracterizadas :. (...)
§ 1º No caso de não cumprimento do disposto no caput, o Tribunal determinará a instauração de tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão.
§ 2º Não atendida a determinação prevista no §1º, o Tribunal, de ofício, instaurará a tomada de contas especial, sem prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis.
§3º Após ser protocolizado e autuado, o processo seguirá, imediatamente, ao relator, que adotará as medidas cabíveis ou poderá determinar o encaminhamento dos autos à unidade técnica.
§4º Os procedimentos e elementos que integram a tomada de contas especial serão estabelecidos em ato normativo do Tribunal.

**Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013**
Art. 5.º (...)
§ 1º - Caso a autoridade administrativa competente não instaure a tomada de contas especial, **o Tribunal**, ao tomar conhecimento da omissão e decorrido o prazo para adoção das medidas administrativas internas, **determinará** a imediata instauração do procedimento fixando prazo para o cumprimento da determinação.
§ 2º Descumprida a determinação a que se refere o § 1º, **o Tribunal instaurará, de ofício**, a tomada de contas especial, passando a autoridade administrativa competente a **responder solidariamente** pelo dano ao erário, nos termos do *caput* do art. 47 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17/01/2008.

**Os responsáveis pela instauração de TCE são:**

- O titular do órgão ou entidade (ou a autoridade administrativa se delegado):
  - ao tomar conhecimento do fato ensejador;
  - por determinação do TCEMG.
- O Tribunal de Contas do Estado de ofício.

### *5.1.1 Omissão da autoridade administrativa*

A omissão na instauração de TCE é considerada infração grave à norma legal, sujeitando a autoridade administrativa à responsabilização solidária pelo dano ocorrido e às sanções cabíveis, conforme dispõe o § 2º do artigo 5º (transcrito anteriormente) e o artigo 20 da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013:

**Art. 20**. O descumprimento do disposto no art. 4º desta Instrução caracterizará grave infração à norma legal, sujeitando a autoridade administrativa competente à aplicação de multa, nos termos do inciso II do artigo 85 da Lei Complementar nº. 102, de 17/01/2008, sem prejuízo da responsabilidade solidária pelo dano causado ao erário.

Assim, à autoridade administrativa que for omissa no dever de instaurar tomada de contas especial, poderão ser aplicadas sanções administrativas e judiciais, tais como:

#### *5.1.1.1 Sanções administrativas*

Sanções administrativas decorrem de processos no âmbito da Administração Pública e são aplicadas pelo Poder Executivo Estadual ou pelo Tribunal de Contas do Estado. São elas:

##### *5.1.1.1.1 Sanções administrativas aplicáveis pelo Poder Executivo Estadual:*

- **Suspensão de até 90 (noventa) dias,** prevista no artigo 246 da Lei nº 869/1952 que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, aplicável em razão de processo administrativo disciplinar, no caso de servidor público efetivo.
- **Advertência** ou **censura ética,** previstas no artigo 26 do Decreto nº 43.885/2004 que dispõe sobre o Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual, aplicáveis mediante processo ético por lesão aos princípios e regras da ética pública.

##### *5.1.1.1.2Sanções administrativas aplicáveis pelo Tribunal de Contas do Estado:*

- **Multa de até R$ 35.000,00** (trinta e cinco mil reais) prevista no inc. II do artigo 85 da Lei Complementar nº 102/2008 que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências. A decisão do TCEMG de que resulte multa ou ressarcimento terá eficácia de título executivo, nos termos do artigo 75 do mesmo normativo.
- **Responsabilização solidária com o causador direto do dano ao erário,** conforme previsão no artigo 20 da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013.
- **Inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança** prevista no artigo 83, inc. II, da Lei Complementar nº 102/2008.
- **Inelegibilidade e proibição de assumir cargos públicos** em decorrência de contas julgadas irregulares pelo TCEMG, conforme artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, alterada pela Lei Complementar nº 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”).

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem consolidado o entendimento de que a omissão da autoridade administrativa na instauração tempestiva da Tomada de Contas Especial (TCE) configura falta grave e pode ensejar o julgamento das contas como irregulares.

Um exemplo é o Acórdão nº 3719/2024 – Plenário, em que o TCU reafirmou que o não cumprimento do prazo de 180 dias para a instauração da TCE, previsto na Instrução Normativa TCU nº 71/2012, não invalida o processo, mas compromete a conduta da autoridade responsável.

> "A autoridade administrativa que, tendo conhecimento de irregularidades com dano ao erário, deixa de instaurar ou adotar as providências necessárias para a tomada de contas especial, incorre em omissão grave, apta a comprometer a regularidade de suas contas."
> (TCU, Acórdão nº 3719/2024 – Plenário)

Essa jurisprudência reforça o dever legal das autoridades responsáveis de atuar de forma proativa na apuração de danos à Administração Pública, sob pena de responsabilização direta por omissão.

#### *5.1.1.2 Sanções judiciais*

A omissão do dever de instaurar a TCE também pode acarretar sanções penais, aplicadas pelos órgãos do Poder Judiciário mediante provocação do Ministério Público. Podem ser configurados indícios dos crimes de:

- **Prevaricação** – artigo 319 do Decreto Lei nº 2.848/1940 - Código Penal (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal).
- **Condescendência criminosa** – artigo 320 do Decreto Lei nº 2.848/1940 - Código Penal (deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu a infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade administrativa).

A omissão pode ser considerada ainda **ato de improbidade administrativa,** ficando a autoridade administrativa sujeita às penalidades de ressarcimento integral do dano, perda da função pública, **suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos**,

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público, conforme artigos 9º a 12 da Lei nº 8.429/1992.

Exemplo de jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre a omissão da autoridade administrativa de instaurar tomada de contas especial:

> *Acórdão nº 166/1995 - Plenário*[15]
> *O TCU **julgou irregulares as contas anuais de autoridade** que não comprovou a adoção de medidas efetivas, capazes de organizar e controlar o setor de convênios e auxílios, deixando pendentes prestações de contas de recursos transferidos para outros órgãos e entidades.*
> *Segundo restou apurado, não havia na entidade um setor que centralizasse todos os processos de contas, necessário em função do grande número de transferências realizadas.*
> *Além disso, não havia acompanhamento e exame das prestações de contas apresentadas. Isso fazia com que os convênios continuassem a ser firmados com entidades inadimplentes, mesmo com a advertência de outros setores da entidade.*
> *As tomadas de contas especiais também não eram instauradas. No caso de omissão, havia apenas a baixa contábil dos saldos dos convênios, sob o argumento de "saldos inexpressivos", eis que considerados por seus valores históricos, em momento de elevadas taxas inflacionárias.*

**Apurar irregularidades é para a Administração um direito-dever que não se pode obviar por sentimentos, como desconforto, indulgência, ou tendo em conta a capacidade de pagamento de quem deu causa à lesão do patrimônio público. A omissão na instauração de TCE equivale a descaso com a coisa pública e deve ser firmemente coibida**. (Apostila Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais)

## 5.2 Prazo para instauração

A Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 determina que a tomada de contas especial deverá ser instaurada após esgotadas as medidas administrativas internas, como se segue:

> **Art. 5.º** - Esgotadas as medidas administrativas internas no prazo de até **180 (cento e oitenta) dias** e não apurada a ocorrência de qualquer das hipóteses descritas no § 2º do art. 3º desta Instrução, a autoridade administrativa competente **adotará providências com vistas à instauração da tomada de contas especial**, sob pena de responsabilidade solidária.

[15] Trecho extraído da apostila do curso de tomada de contas especial da Informare/Inforwap/Informanet Editora de Publicações Periódicas Ltda.

A Resolução TCEMG nº 24/2023 estabelece que a instauração de tomada de contas especial deve ocorrer depois de esgotadas as medidas administrativas internas voltadas à recomposição do dano causado ao erário. Prevê, ainda,que o órgão ou entidade dispõe de até **180 (cento e oitenta) dias** para adotar essas medidas, conforme transcrição a seguir:

> **Art. 91.** A autoridade administrativa competente, **esgotadas as medidas administrativas internas, deverá instaurar**, sob pena de responsabilidade solidária, tomada de contas especial para apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis, quando caracterizadas: (...).
> (...)
> **Art. 92. As medidas administrativas internas, com vistas ao ressarcimento ao erário, deverão ser adotadas em até 180 (cento e oitenta) dias**, contados da:
> I - data fixada para apresentação da prestação de contas, nos casos de omissão no dever de prestar contas e da falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município;
> II - data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato, nos demais casos. (...)

A instauração da tomada de contas especial deve ocorrer se as medidas administrativas internas não alcançarem seu objetivo de ressarcir o dano ao erário. Caso as mesmas sejam finalizadas antes do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, deve-se instaurar a TCE prontamente, ou seja, não é necessário aguardar o transcurso integral do prazo estabelecido.

De acordo com o artigo 92 da Resolução TCEMG nº 24/2023 e também com o artigo 3º da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, a contagem do prazo inicia-se:

- no caso de omissão no dever de prestar contas ou da falta de comprovação da aplicação dos recursos repassados: na data fixada no termo do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere para a apresentação da prestação de contas;
- nos demais casos de possível dano ao erário: na data do evento, quando conhecida, ou do conhecimento do fato ensejador pela Administração.

Em caso de omissão da autoridade administrativa quanto ao dever de instaurar a TCE, o Tribunal de Contas poderá determinar sua instauração e, neste caso, fixará prazo para o cumprimento de sua decisão, consoante o artigo 47 da Lei Complementar nº 102/2008 e § 1º do artigo 5º da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013.

No decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, poderá ser instaurada sindicância como medida administrativa interna ou mesmo para identificar se há agente público envolvido no dano ao erário (pressuposto de instauração).

Sendo assim, a decisão de aguardar ou não a conclusão da sindicância para a instauração de tomada de contas especial deve ser avaliada pelo administrador diante das circunstâncias peculiares ao caso concreto, pois, a sindicância pode trazer elementos significativos para essa decisão.

Além disso, a conclusão da sindicância pode não demandar prazo muito extenso, comportando a observância do lapso temporal máximo de 180 dias previsto na Resolução TCEMG nº 23/2024. E mais, é possível que, com a conclusão da sindicância, o responsável se sinta compelido a recompor, desde logo, o prejuízo causado, evitando a instauração da TCE.

Fernandes (2009, p. 242 e 243) oferece, em sua obra “Tomada de Contas Especial”, um roteiro para subsidiar a decisão da autoridade administrativa:

> *a) Está subjacente ao dano experimentado pelo erário ou à omissão no dever de prestar contas algum ato de indisciplina ou de insubordinação que justifique a instauração do processo administrativo disciplinar ou da sindicância?*
> *b) A realização do processo administrativo disciplinar e/ou da sindicância poderá trazer elementos significativos para a TCE?*
> *c) É possível que o servidor, que vier a ser condenado em razão de processo administrativo disciplinar ou de sindicância, sinta-se compelido a recompor, desde logo, nos autos desses processos disciplinares, o prejuízo causado ou prestar contas devidas, abreviando os procedimentos da TCE?*
> *d) É possível estabelecer um acompanhamento rigoroso dos prazos do processo administrativo disciplinar e/ou sindicância, sem perder de vista o que deverá suceder-lhe imediatamente a instauração de TCE?*
>
> *Se as respostas a tais questões forem afirmativas, é conveniente esperar a conclusão do processo administrativo disciplinar e/ou sindicância, desde que sejam os mesmos conduzidos dentro de razoável normalidade, no que diz respeito ao cumprimento de prazos. Se, contudo, alguma liminar judicial obstruir o andamento do processo, deverá ser iniciada a TCE, porque o lapso temporal decorrido pode afastar a imediatidade requerida legalmente.*
>
> *Essa é a força e o objetivo da norma: deve a Administração deixar documentado no processo que, tendo ocorrido um motivo determinante da instauração da TCE, envidou esforços contínuos e eficazes para recompor o dano ou obter a prestação de contas. Com isso, e somente desse modo, estará se excluindo das graves consequências que decorrem da omissão.*

Por outro lado, avaliando o caso concreto e as condições operacionais do órgão ou entidade, o gestor público deverá levar em conta a média temporal gasta na condução

dos procedimentos disciplinares em curso, a fim de balancear a necessidade de celeridade na recuperação do dano ao erário com a eficiência e a efetividade das apurações internas, garantindo que a decisão pela instauração da tomada de contas especial seja pautada em critérios objetivos e razoáveis.

**A tomada de contas especial deverá ser instaurada:**

- após se esgotarem as medidas administrativas internas, cujo prazo é de até 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão; ou
- no prazo fixado pelo TCEMG em virtude da omissão da autoridade administrativa.

### 5.3 Tomador de contas

A tomada de contas especial será conduzida por servidor(es) designado(s) para tal finalidade. Portanto, é fundamental que os mesmos sejam qualificados e conheçam a missão que lhes é conferida. A Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, em seu artigo 8º, regulamenta a condução de TCE nos seguintes termos:

> **Art. 8.º** - A tomada de contas especial será conduzida por **servidores públicos**, **titulares de cargo ou emprego público**, de **provimento efetivo**, organizados sob a forma de **comissão ou mesmo individualmente**, **competindo-lhes a formalização e a instrução do procedimento**.

Dessa forma, compete ao(s) servidor(es) designado(s):

- ➞ constituir o processo de tomada de contas especial, em seu sentido material;
- ➞ apurar os fatos;
- ➞ identificar o(s) responsável(is); e
- ➞ quantificar o dano.

Para tanto, deverão:

- ➞ promover a apuração dos fatos mediante a juntada de documentos, realizar perícias, levantamentos e audiência de pessoas que possam elucidar os fatos, dentre outras;
- ➞ emitir relatório circunstanciado no qual conste a descrição cronológica dos fatos ocorridos, as provas levantadas, os indícios de responsabilidade, a ocorrência do dano, seu valor original e atualizado, e as recomendações propostas à autoridade administrativa.

**Tomador de contas é o responsável pela condução da tomada de contas especial, podendo ser formada uma comissão ou ser designado um servidor individualmente.**

Mesmo havendo a possibilidade de escolha entre a designação de uma comissão ou de um único servidor para a condução dos trabalhos, há algumas vantagens na escolha de comissão, tais como:

- ➞ reduz a possibilidade de injunções externas a favor ou contra os envolvidos;
- ➞ inibe atitudes intimidativas, além do que robustece o ônus da prova nos depoimentos, quando for o caso;
- ➞ facilita as apurações à medida que se permite a divisão de tarefas;
- ➞ agiliza as apurações, na medida em que permite a divisão de tarefas;
- ➞ proporciona a troca de experiência entre os membros;
- ➞ divide a responsabilidade das funções;
- ➞ facilita o treinamento prático de servidores para esse mister, tendo em vista que entre os membros poderá haver troca de experiências;
- ➞ leva ao fortalecimento dos mecanismos internos de controle, considerando que seus membros podem manifestar opiniões diversas sobre os temas apurados ou procedimentos adotados.

O número de integrantes na comissão será variável conforme a complexidade da apuração a ser realizada, não sendo obrigatória a composição por 3 (três) membros. Porém, caso a irregularidade seja de pequena monta e de fácil apuração, poderá ser dispensada a comissão, sendo designado único servidor para o desenvolvimento dos trabalhos.

A autoridade administrativa tem, ainda, a opção de constituir comissão de tomada de contas especial em caráter permanente ou temporário. Fernandes (2009, p. 258 e 259) recomenda que, sendo frequente a ocorrência de TCE no órgão ou entidade, seja constituída comissão permanente, com possível gratificação proporcional ao volume de trabalho. Entre as vantagens dessa medida, destacam-se:

- *possibilidade de treinar os servidores - porque a tarefa é complexa - para essa atividade inclusive com a participação em cursos, estudo da legislação e acompanhamento da jurisprudência dos Tribunais de Contas.*
- *facilidade em treinar as pessoas antes de lhes impor o encargo, desmistificando esse tipo de trabalho;*

- *melhor definição de responsabilidade dentro do elenco de funções do cargo;*
- *redução dos constrangimentos decorrentes da instauração e comentários sobre o rigor ou não das pessoas escolhidas para apurar determinado fato;*
- *transmissão ao ambiente organizacional da noção de que fazer parte de comissão é um encargo natural e que muitos irão desempenhá-lo;*
- *possibilidade de estabelecer o rodízio entre os membros, de tal sorte que transmita a experiência, ao invés de em cada comissão, serem todos novatos no tema;*
- *possibilidade de aproveitar os servidores treinados em tarefas correlatas, como membros de comissão de processo administrativo disciplinar ou de sindicância.*

Em caso de existência de comissão permanente, é interessante também que ela promova, periodicamente, no órgão ou entidade, palestras educativas, contribuindo para evitar a ocorrência dos motivos determinantes da instauração de TCE.

A autoridade responsável pela instauração de TCE deverá reunir as pessoas que pretende designar para tomadores de contas, esclarecendo-lhes: o objetivo do trabalho; as possibilidades de recusa do encargo, de suspeição ou impedimento e a metodologia a ser utilizada, fornecendo-lhes material didático e os documentos normativos do TCEMG sobre a matéria.

É imprescindível o contato prévio entre a autoridade designante e os servidores designados, com o objetivo de esclarecer a relevância das atividades a serem desempenhadas e reforçar o dever de observância à urbanidade e ao respeito mútuo durante o curso das apurações.

O tomador de contas tem autonomia sobre o mérito dos trabalhos ficando vinculado administrativamente, apenas, à autoridade que instaurou a tomada de contas especial. É admissível a utilização de técnicas para explorar contradições em depoimentos, formular perguntas dirigidas ou evasivas que tenham por objetivo o esclarecimento dos fatos, mas não se deve olvidar que a preservação do patrimônio público não autoriza, em nenhuma hipótese, o emprego de expressões grosseiras e atitudes intimidativas.

É recomendável que o tomador de contas mantenha estreito contato com a Controladoria Setorial ou Seccional e com a Assessoria Jurídica ou Procuradoria do órgão ou entidade, para esclarecimento de eventuais dúvidas.

### *5.3.1 Escolha do tomador de contas*

A Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, em seu artigo 8º, estabelece alguns critérios para a escolha do tomador de contas:

- ser servidor público, titular de cargo ou emprego público, de provimento efetivo;
- não estar envolvido com os fatos apurados;
- não possuir qualquer interesse no resultado da tomada de contas especial;
- não integrar o controle interno.

Além disso, com base na doutrina, apresenta-se a seguir algumas sugestões de critérios para facilitar essa escolha, tais como:

- é necessário que os servidores possuam treinamento específico[16];
- o presidente deverá ser ocupante de cargo do mesmo nível hierárquico ou superior ao do(s) possível(is) responsável(is) pelo dano, bem como o mesmo nível de escolaridade ou superior;
- os membros designados deverão ter afinidade com o objeto de análise da TCE, a fim de dar celeridade e segurança aos trabalhos, a exemplo de:
  - se o motivo determinante da instauração da TCE for a omissão no dever de prestar contas ou falta de comprovação da aplicação de recursos repassados, é recomendável a participação de servidores que tenham noções das regras pertinentes à prestação de contas para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos;
  - se o fato ocorreu em área que exige conhecimento específico em determinada atividade, é recomendável a designação de profissional da área sem vínculo com o fato, como, por exemplo, engenheiro, médico, especialista em tecnologia da informação etc;
- é recomendável que algum membro da comissão tenha conhecimentos das formalidades para organização de documentos, de encaminhamento, e outras pertinentes à adequada instrução processual;
- é conveniente a participação de pessoas com formação jurídica ou contábil;
- é importante, antes de promover a designação, requerer ao setor de pessoal, em caráter reservado, cópia das fichas funcionais dos futuros membros e dos possíveis envolvidos. O estudo dessas fichas pode revelar liames de suspeições ou subordinação, coleguismo em cursos, viagens conjuntas etc. Além disso, deve ser verificado se todos os membros completaram período aquisitivo de férias e, se for o caso, promover o remanejamento das férias, para evitar a descontinuidade dos trabalhos, sugestão, por óbvio, inaplicável à comissão permanente;
- durante e após a apuração dos fatos, os membros devem ter consciência da necessidade de manter sigilo sobre as apurações e os envolvidos;
- recomenda-se a escolha de pessoas com senso de responsabilidade, comprometimento com o interesse público e disposição para enfrentar desafios,

[16] O treinamento para tomador de contas poderá ser solicitado à Controladoria-Geral do Estado.

considerando que todo ser humano traz consigo uma noção de justiça e capacidade de julgamento.

A atividade desempenhada pelo tomador de contas é inerente à função de controle e, como tal, não deve ser terceirizada. Pode ocorrer, no entanto, diante do volume de TCEs no órgão ou entidade, que a Administração entenda necessário obter apoio para os membros da comissão por meio de empregados de empresas terceirizadas e, ainda, contratar assessoramento de serviços especializados, tais como: perícias; pareceres; estudos técnicos; avaliações e consultoria.

**É indelegável o trabalho de apuração e a decisão sobre os fatos apurados na tomada de contas especial, sendo possível terceirizar apenas os serviços de apoio ao tomador de contas.**

De acordo com a Instrução Normativa TCEMG n° 03/2013, artigo 8º, parágrafo único, os membros da comissão ou o servidor designado não poderão estar envolvidos com os fatos a serem apurados, nem possuir qualquer interesse no resultado do processo ou integrar o controle interno, devendo declarar que não se encontram impedidos de atuar no processo. No Apêndice I, encontra-se um modelo de declaração de não impedimento do tomador de contas.

Haverá impedimento quando o servidor designado, ou algum dos membros da comissão, for cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do(s) responsável(is) pelo prejuízo ao erário.

Já a suspeição ocorrerá quando o servidor designado, ou algum dos membros da comissão, for amigo íntimo ou inimigo declarado do(s) responsável(is) pelo prejuízo ao erário. E, ainda, quando o servidor designado, ou algum dos membros da comissão, for ou tiver sido, recentemente, subordinado direto ou colega de setor do(s) responsável(is) pelo prejuízo ao erário.

A observância ao princípio da segregação de funções é essencial para garantir a imparcialidade e a legitimidade da tomada de contas especial. Nesse sentido, não é recomendável a designação como tomador de contas de servidor que tenha atuado, ainda que indiretamente, em fases anteriores da apuração dos fatos que deram origem à TCE, ou em investigações preliminares e processos administrativos disciplinares.

Por fim, o servidor efetivo não pode recusar-se a ser tomador de contas, salvo se configurar impedimento ou suspeição ou, ainda, se estiver caracterizada a incompatibilidade das tarefas do seu cargo com o desempenho dessa função.

### 5.4 Ato administrativo de instauração e designação de tomador de contas

A instauração da tomada de contas especial e a designação do tomador de contas ou da comissão responsável devem ser formalizadas por meio de atos administrativos específicos, observando-se os princípios da legalidade, da segregação de funções e da imparcialidade.

Os autos da tomada de contas especial deverão ser instruídos com o seu **ato de instauração** e com o **ato de designação do servidor ou comissão** responsável, como previsto nos itens II e III da Nota de Conferência (Anexo 1) da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013.

| | |
|---|---|
| II | **Ato de instauração da tomada de contas especial**, devidamente formalizado, emanado da autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos e expressa menção à data e à forma pela qual deles tomou conhecimento; |
| III | **Ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas especial,** acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos de atuar no procedimento; |

A instauração da TCE deve ocorrer por meio de portaria, expedida pela autoridade competente, contendo:

- ➞ a fundamentação legal e os elementos que justificam a apuração;
- ➞ a descrição sucinta dos fatos e a identificação do possível dano ao erário;
- ➞ a indicação do prazo para conclusão dos trabalhos.

Esse ato marca o início formal do procedimento e deve ser juntado aos autos, conforme exigido pela Nota de Conferência da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013.

A designação do servidor ou da comissão responsável pela condução da TCE também deve ser feita por portaria, que poderá ser conjunta com a de instauração ou emitida separadamente e deve conter:

- ➞ a identificação dos membros designados, com nome, cargo e matrícula;
- ➞ a indicação do presidente da comissão, se for o caso;

- ➞ a declaração de que os designados não se encontram impedidos ou suspeitos;
- ➞ a observância à segregação de funções, vedando a participação de servidores que tenham atuado em fases anteriores da apuração (como análise de prestação de contas, sindicância ou PAD).

É admissível que o órgão ou entidade institua, por meio de decreto de estrutura organizacional, uma Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, com competência para conduzir os processos de TCE no âmbito da instituição.

Sob pena de afronta aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, não se deve relacionar no ato de instauração, se conhecidos, os prováveis autores do dano.

O princípio da publicidade dos atos administrativos, além de assegurar seus efeitos externos, visa propiciar seu conhecimento e controle pelos interessados diretos, com a devida publicação no jornal oficial. Por isso, os atos de designação do tomador de contas e de instauração de tomada de contas especial deverão ser publicados no Diário Oficial Eletrônico – Minas Gerais – Diário do Executivo.

A partir da publicação do ato, considera-se formalmente instaurada a tomada de contas especial, iniciando-se a contagem do prazo legal para conclusão da fase interna e encaminhamento dos autos ao Tribunal de Contas do Estado.

Nos Apêndices J, K e L, encontram-se sugestões de atos administrativos para designação de tomador de contas e para instauração de tomada de contas especial.

**Uma vez instaurada, a TCE não poderá ser revogada, devendo seguir regularmente até sua conclusão**. Essa orientação está respaldada em Relatório Técnico da Coordenadoria de Área de Análise de Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres do TCEMG (p. 6), que reconhece o caráter irrevogável do ato de instauração.

Considera-se, também, que não cabe recurso administrativo contra o ato que determinou a instauração da TCE. Instaurada a TCE, inicia-se sua **fase interna** que consiste na apuração e investigação dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis.

## 5.5 Efeitos da instauração

Instaurar tomada de contas especial e fornecer os meios necessários ao seu desenvolvimento são formas de demonstrar preocupação com uma boa gestão dos recursos públicos estaduais e com a responsabilização por eventuais danos ao erário.

A partir da publicação do ato administrativo que instaura a TCE tem-se início a fase interna[17], quando será detalhado o objetivo da TCE, a forma como devem ser levantados os dados, a obtenção de documentos e informações, a produção de provas, a defesa, a emissão de relatório pelo tomador de contas, a elaboração de relatório e certificado pela auditoria interna e o atestado da autoridade administrativa.

Decorre, ainda, da instauração da tomada de contas especial, especificamente no que tange a convênios, o desbloqueio do convenente no SIAFI, desde que adotadas, cumulativamente, as edidas elencadas no artigo 105 do Decreto nº 48.745/2023, quais sejam:

- ➞ Adoção das providências cabíveis para sanar as irregularidades ou omissão, inclusive eventual ajuizamento, pelo convenente, de medida judicial visando, conforme o caso, ao ressarcimento, à apresentação de documentos e à punição dos responsáveis;
- ➞ Apresentação de justificativa referente à impossibilidade de prestar contas dos recursos estaduais recebidos provenientes de convênios de saída firmados pelos seus antecessores ou sanar as irregularidades verificadas;
- ➞ Solicitação de instauração do PACE – Parcerias, no caso de omissão.

**EFEITOS DA INSTAURAÇÃO DA TCE:**

- Demonstração de uma boa gestão dos recursos públicos;
- Início da fase interna;
- Desbloqueio no SIAFI.

[17] Assunto abordado no Capítulo 7 deste Manual.

## 6 PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

A tomada de contas especial inicia-se com a publicação do ato de instauração e designação do tomador de contas, no Diário Oficial Eletrônico – Minas Gerais, em virtude da ocorrência de um fato ensejador previsto no artigo 47 da Lei Complementar nº 102/2008. O tomador de contas, formalmente designado, promoverá a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

Após a publicação do ato de instauração tem início a apuração dos fatos que se divide em duas fases: **interna** e **externa**.

A **fase interna** compreende o procedimento adotado no âmbito do órgão ou entidade do Poder Executivo que instaurou a TCE, desde sua instauração até o protocolo dos autos no Tribunal de Contas do Estado para julgamento. É nessa fase que acontece a apuração dos fatos, com a caracterização ou não de dano ao erário e a identificação do responsável, bem como a elaboração do Relatório do Tomador de Contas, do Relatório e Certificado do Auditor Interno sobre Tomada de Contas Especial e do atestado do dirigente máximo.

A **fase externa** inicia-se com o ingresso da tomada de contas especial no TCEMG, que tem por finalidade julgar as contas e a conduta dos agentes, com vista à reparação de dano ao erário e/ou à aplicação de sanções aos responsáveis. Nessa fase é assegurado aos possíveis responsáveis o contraditório e a ampla defesa.

A tempestividade na instauração, na apuração dos fatos e na instrução da tomada de contas especial é um requisito fundamental para sua eficácia, pois o longo decurso de prazo pode aumentar o prejuízo sofrido, dificultar ou até mesmo impossibilitar seu ressarcimento. Por isso, é essencial a observância dos prazos legais estabelecidos para cada fase da tomada de contas especial:

**Quadro 4 - Prazos da TCE**

| FASE | COMPETÊNCIA | PRAZO LEGAL | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| **Medidas Administrativas anteriores à instauração da TCE** | Órgão ou Entidade Instaurador | **180 dias** a partir da ciência do fato irregular ou da data fixada para prestação de contas | Resolução TCEMG nº 24/2023, art. 92<br>Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, artigo 3º, § 1º |
| **Fase Interna** | Órgão ou Entidade Instaurador | **120 dias** a partir da publicação do ato de instauração da TCE | Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, artigo 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fase Externa** | Tribunal de Contas do Estado | **5 anos** a partir da autuação para decisão de mérito irrecorrível | Lei Complementar nº102/20028, artigo 110-F- |

**Fonte:** DCAC/SCAC

O prazo para adoção de medidas administrativas é de até 180 dias, porém, se ao final desse período houver alguma medida em andamento (por exemplo sindicância) e se seu resultado for decisivo para que a autoridade administrativa responsável instaure a TCE, essa instauração poderá ser adiada até a conclusão da medida administrativa adotada.

## 6.1 Prescrição

Prescrição é o instituto que visa regular a perda de um direito pelo decurso de um período de tempo. De uma maneira concisa, pode-se dizer que a prescrição extingue a possibilidade de se exigir judicialmente um direito.

No âmbito da tomada de constas especial, a prescrição pode incidir sobre:

- A **pretensão de ressarcimento**, referente à devolução de valores ao erário;
- A **pretensão punitiva**, relacionada à aplicação de sanções administrativas aos responsáveis.

O prazo prescricional para adoção de medidas administrativas é, em regra, de 180 dias. Contudo, caso ao final desse período exista medida administrativa em curso — como sindicância ou processo disciplinar — e seu resultado seja essencial para a instauração da TCE, o prazo poderá ser prorrogado até a conclusão da referida medida.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a observância dos prazos prescricionais é obrigatória e deve ser verificada de ofício pela autoridade competente, sob pena de nulidade dos atos praticados fora do prazo legal.

Transcorridos 5 (cinco) anos ocorre a perda do direito do Tribunal de Contas do Estado aplicar penalidades (multa, suspensão de direitos etc.), conforme estipulado no artigo 110-E da Lei Complementar nº 102/2008.

> **Art. 110 - E.** Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas, considerando-se como termo inicial para contagem do prazo a data de ocorrência do fato.

O STF, no julgamento do Tema 899 de repercussão geral, firmou posicionamento de que a pretensão de ressarcimento ao erário é prescritível, mesmo quando fundada em decisões dos Tribunais de Contas.

O entendimento recente sobre a prescrição ressarcitória passou por importantes atualizações, especialmente após decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) vem adotando esse entendimento em suas decisões recentes, reconhecendo a prescrição da pretensão ressarcitória com base nos mesmos prazos aplicáveis à pretensão punitiva — ou seja, **cinco anos**, conforme o artigo 110-E da Lei Complementar nº 102/2008.

> TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. **PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. RECONHECIMENTO**. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.1.Em relação às irregularidades verificadas até cinco anos antes da autuação do processo neste Tribunal, em prejudicial de mérito, por aplicação conjugada das disposições do parágrafo único do art. 110-A, do inciso II do art. 110-C e do art. 110-E da Lei Complementar nº 102, de 2008, reconhece-se, de ofício, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal, essa última com base no entendimento majoritário do Pleno deste Tribunal, em casos análogos, como no julgamento do Recurso Ordinário 1.066.476, observados os mesmos prazos da prescrição da pretensão punitiva, em razão da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para o Tema nº 899.2.Extingue-se o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 110-J da Lei Complementar nº 102, de 2008, e no art. 294 do Regimento Interno, e determina-se cientificar o Ministério Público junto ao Tribunal da decisão, para adoção das providências cabíveis no âmbito de sua competência, nos termos do disposto no art. 32 desse mesmo diploma legal. (Processo nº 1184969. Segunda Câmara. Conselheiro Relator Gilberto Diniz. Acórdão publicado em 01/07/2025. Disponível em: https://tcjuris.tce.mg.gov.br/ - grifo nosso).

> TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. **PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA.** EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. Comprovada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, com a aplicação, no caso, as disposições do art. 110-E c/c o art. 110-C, inc. II, da Lei Complementar Estadual n. 102/2008 ¿ Lei Orgânica desta Corte de Contas, impõe-se, por consequência, a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos art. 110-J da mesma lei complementar. (Processo nº 1127030. Segunda Câmara. Conselheiro Relator José Alves Viana. Acórdão publicado em 23/01/2024. Disponível em: https://tcjuris.tce.mg.gov.br/ - grifo nosso).

O STF fundamentou essa mudança nos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, destacando que o Estado não pode manter indefinidamente o poder de punir ou cobrar valores, sob pena de violação à estabilidade das relações jurídicas.

A exceção ocorre somente nos casos de **improbidade administrativa dolosa, nos quais o ressarcimento continua sendo imprescritível**.

> § 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**. (Art. 37, §5º da Constituição Federal de 1988.
>
> **TEMA 897 TESE: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.** (Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Ministro EDSON FACHIN. Disponível em www.portal.stf.jus.br/processos)

Para aprofundamento acerca do posicionamento recente sobre este assunto, recomenda-se a leitura do inteiro teor do Acórdão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 636.886, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em 20/04/2020, disponível em: www.portal.stf.jus.br/processos.

Ideias Denise:
Perguntar Emanuele opinião sobre a retirada da defesa da fase interna. Será que isso impacta no fluxo do PACE?
Perguntar Thiago se ele acha que precisamos de parecer jurídico para retirar a defesa da fase interna.
Sugerir Thiago articular para termos parecer, aprovado pelo Advogado-Geral, sobre a data que começa a contar a prescrição considerando a posição do TCEMG que nos julga.
Reunir com alguns aplicadores do Manual pra pegar ideias ou validar uma minuta. Marcus, Secult / Rosana, Cynthia e Alex, SES / Alessandra, SEDESE / Fred, Emanuele e tomador, SEGOV / tomadora e Willian, SEE / Reginaldo, Fapemig / auditoria do CBMMG. Não dá certo chamar tanta gente, mas tentei relacionar todos e depois a gente escolhe.
Sondar se TCEMG tem planos de alterar a IN. Validar minuta com eles.